T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 79961784-045.99-E.10937576 15/09/2020
Konu : Sosyal Güvenlik Denetmenleri İş ve İşlemleri

GENELGE
2020/39

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 3
1.1. Amaç 3
1.2. Kapsam 3
1.3. Dayanak 3
2. SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLİĞİ MESLEK STANDARTLARI 3
2.1. Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin ve Denetmen Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 3
2.2. Denetimin ve Denetmenlik Mesleğinin Temel İlkeleri 4
2.3. Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının Uyacakları Diğer Hususlar ve Etik Kurallar 4
2.4. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi.....6
3. DENETİM İŞLEMLERİNDE YÖNETİM, İŞ AKIŞI VE RAPORLAMA ESASLARI 7
3.1. Sorumlu Denetmen 7
3.2. Evrak, Arşiv ve Diğer İşlemler 8
3.3. Denetim Talep Yazılarının Şekil Esasları 8
3.4. Denetim Gerekçelerinin Sosyal Güvenlik Denetmenlerine Dağıtımı ve İade Edilmesi İşlemleri.....9
3.4.1. Genel Esaslar.....9
3.4.2. Denetim Gerekçelerinin Dağıtımına İlişkin Özel Durumlar 12
3.4.3. Denetim Talebinde Bulunulmayacak Hususlar ve Denetim Taleplerinin İadesi 13
3.5. Rapor Okuma Komisyonu ve İş Akışı 19
3.5.1. Rapor Okuma Komisyonlarının Oluşturulması 19
3.5.2. Rapor Okuma Komisyonunun Görevleri ve İş Akışı 19

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara
Telefon No: (0312) 458 71 40 Faks No: (0312) 431 73 19
E-Posta: kadimdaire@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr

Bilgi için: Fatma HACIOGLU
Sosyal Güvenlik Denetmeni
Telefon No: (0312) 458 71 40

3.5.3. Raporların İncelenme Süreci.....20
3.6. Raporlama Standartları 21
3.6.1. Genel İlkeler 21
3.6.2. Rapor Türleri 21
3.6.2.1. Durum Tespit Raporu 21
3.6.2.2. İnceleme Raporu 22
3.6.2.3. Araştırma Raporu 22
3.6.2.4. Genel Tarama Raporu.....23
3.6.3. Raporların Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar 23
3.6.4. Raporların Düzenlenmesinde Şekle İlişkin Hususlar 25
3.6.5. Rapor Ekleri ve Ek Belgeler Listesi 25
3.6.6. Dosya Tipi 26
3.6.7. Ara Raporlar ve Ek Raporlar.....26
3.6.8. Raporlara İlişkin Diğer Hususlar.....27
3.6.9. Denetim Raporlarının İstenmesi 27
4. ÇALIŞMA ALANI VE İDARİ İŞLEMLERE İLİŞKİN HUSUSLAR 28
4.1. Çalışma Yerleri ve Personel İşlemleri.....28
4.2. Seyahat Esasları.....29
4.3. Kimlik Belgesi, Mühür ve Diğer Demirbaşlar 29
4.4. Aylık Çalışma Cetvelleri 30
4.5. Yazışma Esasları 30
5. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 30

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

1.1. Amaç

Bu Genelgenin amacı; sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcılarının, sorumlu denetmenin, sorumlu denetmene yardımcı olmak üzere görevlendirilen denetmenlerin ve rapor okuma komisyonlarının görev, yetki ve sorumluluklarının, yapılacak denetim, inceleme, araştırma, tarama ve tespitlere ilişkin görevlendirme yönteminin, denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenecek raporlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile çalışmalarda norm ve standart birliğinin sağlanmasıdır.

Denetmen ve denetmen yardımcıları tüm faaliyetlerinde bu Genelgede belirtilen hususlara uymakla yükümlü olup, görevlerini mevzuata uygun olarak yürütürler.

1.2. Kapsam

Bu Genelge, sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcılarının görev, yetki ve sorumluklarını, denetim, inceleme, araştırma, tespit ve tarama ile ilgili faaliyetlerini yürütürken uyacakları mesleki ve etik ilkeleri, görevlendirme esasları ile denetim raporlarına ilişkin hususları, denetim gerekçelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcılarının denetim, inceleme, araştırma, tespit ve tarama ile ilgili tüm faaliyetleri; kanunlara, yönetmeliklere, tebliğlere, genelge ve genel yazılarda belirtilen esaslara, Sosyal Güvenlik Denetmenleri Çalışma Talimatında belirtilen usul, esas, teknik ve yöntemlere göre yürütülür.

Sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcılarının çalışmaları, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğine istinaden, ünite amirince verilecek;

a) Denetim programlarını,

b) Kendilerine havale edilecek denetim, inceleme, araştırma, tespit ve tarama taleplerini,

c) Benzeri inceleme, araştırma, tespit, bilgilendirme, denetim ve tarama işlerini,

kapsar.

1.3. Dayanak

Bu Genelge, 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 16 ncı maddesine, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 428 inci maddesine ve Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

2. SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLİĞİ MESLEK STANDARTLARI

2.1. Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin ve Denetmen Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcıları, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde sayılan görevleri yürütürler.

Denetmen ve denetmen yardımcıları denetim, inceleme, araştırma, tespit ve tarama ile ilgili çalışmalarını yürütürken, anılan Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirlenen yetkileri kullanırlar ve 27 nci maddesinde sayılan sorumluluklar çerçevesinde faaliyet gösterirler.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2.2. Denetimin ve Denetmenlik Mesleğinin Temel İlkeleri

Denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için aşağıda belirtilen temel ilkelere ve standartlara uygun davranılması zorunludur:

a) Dürüstlük: Denetim faaliyetleri yürütülürken açık ve dürüst olunmalı, taraflar açısından güven oluşturulmasına ve böylece verilen hükümler ile tesis edilen işlemlere itimat edilmesine yönelik bir zemin hazırlanmalıdır. Denetimi yapanlar, görevleri dışında dahi, dürüstlük ilkesi ile bağdaşmayacak hareketlerden kaçınmalıdır.

b) Objektiflik: Denetim süreci içinde inceleme konusuyla ilgili bilgi toplama, değerlendirme ve raporlama aşamalarında mesleki objektiflik ön planda tutulmalıdır.

c) Tarafsızlık: Denetim süreci boyunca tüm önyargılardan, kayırmadan, dışsal etkilerden veya çıkar çatışmalarından arınmış, nesnel yargılara ulaşmaya olanak verecek bir mesleki davranışla hareket edilmeli ve tarafsızlığın korunmasına özen gösterilmelidir.

ç) Mesleki Yeterlik ve Özen: Denetim görevini gerçekleştirecek olan denetmen ve denetmen yardımcıları, yeterli hukuki ve teknik bilgi ile mevzuat bilgisine sahip olmalı, denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koymalıdır. Denetim hizmetleri yürütülürken, gerekli özen gösterilmeli, özenle çalışılmalı, denetim adımlarında salt bir görevi yerine getirmenin ötesinde, o görevin gerektirdiği çaba ve titizlik gösterilmeli ve mesleki inceliklerin uygulanması ihmal edilmemelidir. Ayrıca denetimlerin yürütülmesinde ve raporlanmasında mümkün olan en yüksek kalitedeki ölçütler uygulanmalı, bu Genelge ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri Çalışma Talimatında belirtilen standartlara bağlı kalınmalıdır.

d) Gizlilik: Denetim süreci boyunca öğrenilen ve gizli olması gereken bilgiler korunmalı, bu bilgiler, uygun ve özel izin olmaksızın veya yasal ya da mesleki bir görev gerektirmedikçe kullanılmamalı veya açıklanmamalıdır.

e) Mesleki Davranış: Mesleğin saygınlığının gerektirdiği şekilde tutarlı davranılmalı ve mesleğe gölge düşürecek herhangi bir davranıştan kaçınılmalıdır.

f) Bağımsızlık: Denetmen ve denetmen yardımcısı, görevini yaparken dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın bağımsız olmalıdır. Bağımsızlık sadece dürüstlük, tarafsızlık ve yeterlik ilkelerinde ifadesini bulan düşünsel süreçler ile değil, aynı zamanda üçüncü kişileri bu konuda kuşkuya düşürebilecek her türlü durumun engellenmesi ile de ortaya konulmalıdır.

2.3. Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının Uyacakları Diğer Hususlar ve Etik Kurallar

a) Denetmen ve denetmen yardımcıları; görevleri sırasında giyim, davranış ve hareketleri ile saygı ve itibar telkin etmek zorunda olup, görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

b) Denetmen ve denetmen yardımcıları, mesleki eğitim, yeterlik ve tecrübeye sahip olmak zorundadır. Bu çerçevede denetmen ve denetmen yardımcılarının; kurumsal mevzuat bilgisine sahip, denetmenlik mesleğinin gerektirdiği uzmanlık eğitimini görmüş, denetimin amaç ve politikasını, sistemdeki yerini ve önemini anlamış, denetim araç ve yöntemlerini uygulayan, kararları doğru, isabetli ve nesnel olarak veren, hataları tespit edip önleyici tedbirleri öneren, değerlendirmelerini objektif, tarafsız ve hatasız yapan bir meslek profiline sahip olmaları gerekir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

c) Denetmen ve denetmen yardımcılarının yürüttükleri denetim, inceleme, araştırma, kontrol ve tarama faaliyetlerinde esas amaç, Kurumun daha iyi hizmet vermesine, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözümler ve öneriler getirmektir. Denetmen ve denetmen yardımcıları bu esastan hareketle, çalışmalarında, sosyal güvenlik sistemindeki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesi, sigortalı ve işveren ile Kurum ilişkilerinin daha iyi yürütülmesi, çalışanların sosyal güvenlik haklarının sağlanması ve yaygınlaştırılması, Kurumun prim kaybının önlenmesi ve sosyal güvenliğe olan güvenin pekiştirilmesi amaçlarını göz önünde tutarlar.

ç) Denetmen ve denetmen yardımcılarının çalışma ilkeleri; rehberlik anlayışına dayanan eğitici, verimli, ekonomik, caydırıcı ve etkin bir denetim sistemini öngörür.

d) Denetmen ve denetmen yardımcılarının, etkin, yetkin, dürüst, bağımsız ve tarafsız, etik değerlere sahip olmaları ve özenli davranışlarda bulunmaları gerekir.

e) Denetim standartlarının temel ilkelerinde de bahsi geçen gizlilik ve objektiflik prensibi, vazgeçilemez bir hak olan sosyal güvenlik hakkı açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, sosyal güvenlik denetmen ve denetmen yardımcıları tarafından denetim gerekçelerinin gereği yerine getirilirken önceden izin alınmaz, denetime gidilen işyerleri ile hakkında inceleme veya araştırma yapılan kişiler, yetkili amirler hariç hiçbir surette açıklanmaz, ilgililere haber verilmez. Ayrıca, denetim konusu ile ilgisi olmayan kimseye bilgi verilemez, açıklama yapılamaz; ancak doğrudan ilgisi/yetkisi bulunan Kurum yetkililerince denetimin konusu ve yapılan işlemler hakkında bilgi istenebilir.

f) 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamına giren boşanma araştırmaları ile ev hizmetlerinde veya ev-ofis şeklinde çalıştırılanların sigortalılığına ilişkin araştırmalarda; konut sahibinin konuta girilmesine izin vermediği veya konuta girilmesi yönünde açık iradesinin bulunmadığı durumlarda, ulaşılmak istenen meşru amaçla (kayıt dışı çalışan kişinin anayasal hak olan sosyal güvenliğinin tesis edilmesi) orantılı ve yasal yetki sınırları içerisinde fiili tespit usul ve esaslarına uygun biçimde ve meslek etiğine uygun hareket edilerek, konuta girilmeden çalışanlar yerel denetim tutanağına alınır veya ilgililerin yazılı ifadesi tutanağa kaydedilir. Konuta girilmesinin engellenmesi, denetimin engellenmesi ya da güçleştirilmesi olarak kabul edilemez. Bu durum, konut dokunulmazlığı hakkı çerçevesinde değerlendirilir. Konuta girilmesine izin verilen durumlarda, "konuta girilmesine izin verildiği" hususu düzenlenen tutanaklarda belirtilir. Konut sahibi tarafından konuta girilerek tespit yapılmasına rıza gösterilmeyen durumlarda, diğer tespit yöntemleri kullanılarak denetim süreci devam ettirilir.

g) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 199 uncu maddesinde yer alan "Uyuşmazlık konusu vakıaların ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi verilerle elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir." hükmü ile Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 3 numaralı alt bendinde yer alan "Denetmen ve denetmen yardımcılarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve buna benzer işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılır. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar, aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir." hükmü çerçevesinde; sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcıları görev ve yetkileri dahilinde, usulüne uygun olarak elde edilmiş olmak kaydıyla görüntü, ses ve fotoğraf kayıtlarından ve kamuoyuna açık olarak

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

paylaşılmış sosyal medya içeriklerinden denetim süreci içinde yararlanabilirler. Ancak söz konusu içerik ve kayıtlar, denetmen ve denetmen yardımcısı tarafından bizzat oluşturulmadan/üretilmeden, diğer bir ifadeyle hali hazırda mevcut ise kullanılabilir.

2.4. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Sosyal güvenlik denetmen yardımcıları, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre mesleğe alınırlar ve anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ile Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının Yetişme Planında yer alan usul ve esaslara göre yetiştirilirler.

Denetmen yardımcıları refakat döneminde altı ayda bir değiştirilmek üzere sosyal güvenlik denetmenlerinin refakatinde çalışırlar. Bu çerçevede, göreve yeni başlayan sosyal güvenlik denetmen yardımcıları, mesleki kıdem ve tecrübesi, yetkinliği ve yetiştirme becerisi de dikkate alınarak ünite amirince belirlenen denetmenlerin refakatine verilir. Denetmen yardımcıları, altı aylık periyotlar halinde, refakatinde bulundukları denetmenin kontrol, gözetim ve rehberliğinde yetiştirilirler. Bu dönemde denetmen yardımcıları, refakatinde bulundukları denetmenin göstereceği işleri gerektiği biçimde yapmak, denetmenlik niteliğine ulaşabilmek için gerekli çabayı göstermekle yükümlüdürler. Gerektiğinde bir denetmen refakatine birden fazla denetmen yardımcısı verilebilir.

Denetmen, refakatinde bulunan denetmen yardımcısının yetiştirilmesi ve eğitimi bakımından gerekli gayreti göstermekle yükümlü olup, bu konuda kendisine verilen görevi ve sorumluluğunu eğitici, yol gösterici ve tecrübe aktarıcısı olarak yerine getirir. Denetmen ve denetmen yardımcısı arasındaki ilişkiler, devlet memurluğunun gerektirdiği kural, ilke ve esaslar ile mesleki etik ilkeler ve davranış kuralları çerçevesinde yürütülür.

Altı aylık refakat süresi dolmadan denetmenin ya da denetmen yardımcısının görev yerinin değişmesi veya refakati belirleyen amirlerce ihtiyaç duyulan/gerekli görülen diğer hallerde altı aylık sürenin dolması beklenilmeden refakat denetmeni değiştirilebilir.

Sosyal güvenlik denetmen yardımcısı çeşitli sebeplerle bir refakatte altı aylık refakat süresini doldurmamış olsa bile, denetmen yardımcısının refakatinde kaldığı her denetmen tarafından refakat değerlendirmesi yapılır.

Sosyal güvenlik denetmen yardımcıları; refakat süresinin dolmasına rağmen yetki sınavında başarılı olamaması, yetki sınavına girmemesi veya sınavın refakat süresinin dolmasından sonraki bir tarihte yapılması gibi nedenlerle tek başına denetim yapma yetkisine sahip olmadığı durumlarda, denetim yetkisi alıncaya kadar altı ayda bir değiştirilmek üzere bir denetmenin refakatinde çalışmaya devam ederler.

Sosyal güvenlik denetmen yardımcılarının refakat değerlendirmesi sonucu yeterli puanı alamamaları nedeniyle yetki sınavına kabul edilmemeleri halinde ise, (mümkün olduğunca daha önce refakatinde bulunduğu denetmenlerden başka) bir denetmenin refakatine verilirler. Üçüncü refakat döneminde alınan değerlendirme not ortalamasının 70 puanın üzerinde olması durumunda denetmen yardımcısı yetki sınavına girmeye hak kazanır. Üçüncü refakat döneminde de değerlendirme not ortalamasının 70 puanın altında olması durumunda ise denetmen yardımcısına yeterlik sınavına kadar denetim, kontrol ve tespit yetkisi verilmez, ancak yeterlik sınavına kadar, uygun görülen bir denetmenin refakatinde çalışmaya devam ederler.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Gerek üçüncü refakate verilip bu dönemde de yeterli refakat değerlendirme puanını alamadığı için yeterlik sınavına kadar bekletilenler, gerekse yetki sınavına girmemesi veya bu sınavda başarılı olamaması yahut yetki sınavına girmeye hak kazandığı halde sınavın sonraki bir tarihte yapılması nedeniyle refakatteki süreleri devam edenler hakkında başkaca bir refakat değerlendirmesi yapılmaz, ancak refakatinde bulunan denetmen ve/veya sorumlu denetmen tarafından refakat değerlendirmesine esas hususlara aykırı davrandığı gerekçesiyle haklarında düzenlenen tutanaklar, yeterlik sınavı sürecinde dikkate alınır.

Refakat dönemleri için ünitedeki denetmen sayısının yeterli olmaması halinde, daha önce refakatle görevlendirilenlere tekrar görev verilebilir.

Denetmen yardımcıları hakkında birden fazla refakat değerlendirme formu düzenlendiğinde, ünite amirinin denetmen yardımcısı hakkındaki değerlendirmesi tüm formlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

3. DENETİM İŞLEMLERİNDE YÖNETİM, İŞ AKIŞI VE RAPORLAMA ESASLARI

3.1. Sorumlu Denetmen

Sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcıları, Sorumlu Denetmenin koordinesinde çalışırlar.

Sorumlu denetmen, meslekte en az 10 yıl kıdemi bulunanlar arasından ünite amiri tarafından belirlenir. Ünitede bu kıdemde sosyal güvenlik denetmeninin bulunmaması halinde, uygun görülen sosyal güvenlik denetmeni, sorumlu denetmen olarak görevlendirilir. Ayrıca ünitede sosyal güvenlik denetmeninin bulunması halinde, denetmen yardımcıları sorumlu denetmen olarak görevlendirilemezler.

Sorumlu denetmenin görev, yetki ve sorumlulukları başka unvanlı bir personele devredilemez. İş yoğunluğu ile ünitede görevli toplam denetmen sayısı dikkate alınarak, sorumlu denetmene de uygun sayıda denetim görevi verilebilir.

Sorumlu denetmenin görev süresi iki yıldır; bu süre, uygun görülmesi halinde, görevlendirme esaslarına uygun olarak bir yıl daha uzatılabilir. Görev süresi dolan sorumlu denetmenin yerine, ünitede görevli diğer denetmenlerin de tecrübe edinmesini sağlayacak ve ünitede çalışma barışını koruyacak şekilde, fırsat eşitliğini gözetmek suretiyle yeni bir görevlendirme yapılır.

Sorumlu denetmenin görev süresi, bu Genelgenin yürürlük tarihi itibariyle başlatılır.

Ünite amiri, her ünitede, sorumlu denetmene yardımcı olmak üzere bir denetmen daha görevlendirebilir. Elliden çok denetmen ve denetmen yardımcısının görev yaptığı ünitelerde ise, her elli kişi için bir sosyal güvenlik denetmeni sorumlu denetmene yardımcı olarak görevlendirilebilir. Gerek görülmesi halinde görevlendirilen denetmen sayısı arttırılabilir.

Sorumlu denetmene yardımcı olarak görevlendirilenler; görev dağıtımı, denetim gerekçesi eleme ve iade, denetmen yardımcılarının yetiştirilmesi, izin ve mesai takibi, yokluğunda sorumlu denetmenin görevlerini yürütmek gibi konularda, görev paylaşımı usulü ile, sorumlu denetmenle birlikte çalışırlar. Sorumlu yardımcısı olarak görevlendirilenlere, ünitenin iş yükü dikkate alınarak uygun sayıda denetim gerekçesi tevdi edilebilir. Bu şekilde çalışacak denetmenlerin görevlendirme usul ve şartları, sorumlu denetmenin tabi olduğu esaslara tabidir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Sorumlu denetmen veya sorumlu denetmene yardımcı olmak üzere görevlendirilenler, uhdelerinde bulunan ve denetim süreci başlamış olan denetim gerekçelerini kendileri sonuçlandırırlar.

Sorumlu denetmen, aşağıda sayılan işleri yapmak veya yapılmasını sağlamakla görevlidir:

a) Denetim plan ve programının uygulanmasını takip etmek,

b) İntikal eden denetim taleplerinin kaydını tutmak,

c) Denetim taleplerinin, bu Genelgede belirtilen esas ve usullere uygun olarak sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcılarına dağıtılmasını sağlamak,

d) Denetmen ve denetmen yardımcıları tarafından düzenlenen yazı ve raporların onaylanmasına ilişkin gerekli takibi yapmak,

e) Kendisine yardımcı olmak üzere görevlendirilenler ile denetmen ve denetmen yardımcıları arasında iş bölümü yapmak, görev dağılımını belirlemek,

f) Denetmen ve denetmen yardımcılarının görev ve çalışmalarına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek sorunları ve çözüme yönelik önerileri ünite amirine sunmak,

g) Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinde belirtilen iş ve işlemlere ait kayıtları tutmak, istatistiki bilgileri derlemek, istendiğinde ilgili birimlere intikalini sağlamak,

h) Denetim taleplerinin alınması ve işlerin denetmenlere/denetmen yardımcılarına dağıtılması sırasında, yönetmelik, genelge, genel yazı ve talimatlar doğrultusunda denetim taleplerinin usulüne uygun olup olmadığını değerlendirmek, denetime intikal edip henüz incelemesine başlanmamış ve gerekli şartları taşımayan ya da eksiklikleri bulunan denetim taleplerinin ilgili birime iade edilmesini sağlamak,

i) Denetmen ve denetmen yardımcılarına verilen işlerin Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinde öngörülen sürede sonuçlanıp sonuçlanmadığını takip etmek,

j) Denetmen ve denetmen yardımcıları ile ilgili diğer yazışmaları izlemek,

k) İl müdürünün vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

3.2. Evrak, Arşiv ve Diğer İşlemler

On ve daha fazla denetmen ve denetmen yardımcısının görev yaptığı ünitelerde evrak, arşiv, fotokopi ve benzeri işlemler için sorumlu denetmenin kontrol ve nezaretinde çalışmak üzere, yeterli sayıda memur görevlendirilebilir. Belirtilenden az sayıda denetmen ve denetmen yardımcısının görev yaptığı ünitelerde ise, ünitenin iş yoğunluğu ve personel sayısı dikkate alınarak, söz konusu görevlerin yürütülmesi için bir personel görevlendirilebilir.

3.3. Denetim Talep Yazılarının Şekil Esasları

Denetim talebinde bulunulmadan önce, ilk olarak denetim talep edilen konunun sosyal güvenlik denetmenlerinin görevleri arasında olup olmadığı kontrol edilir, denetmenlerin görev alanına girdiğinin tespiti halinde ünite amirinin oluruyla denetim gerekçesi çıkarılır.

Denetimi istenecek konunun denetmenlerin görev alanında olup olmadığı, denetim talep edilmeden işlem yapılmasının mümkün olup olmadığı, talebin mevzuatta denetim istenmeyeceği belirtilen konular hakkında olup olmadığı ve talebin gerekli şekil şartlarını taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Bu değerlendirmeyi yapmak ilgili servis sorumlularının ve olur veren amirin sorumluluğundadır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Denetimi istenen konu açık ve anlaşılır bir dille, tereddüde yer bırakmayacak şekilde yazılır. İşyeri denetimlerinde denetim istenen dönem, işyerinin güncel adresi ve iletişim bilgileri belirtilir, varsa diğer ilgili belgeler okunaklı ve eksiksiz şekilde denetim gerekçesi ekine konulur. Söz konusu hususlara uygun olmayan veya (yoklama memuru, kontrol memuru, denetim memuru, denetmen memuru, kontrol denetmeni vb.) unvan hatası yapılan denetim gerekçeleri, usulüne uygun olarak yeniden düzenlenmek üzere ilgili ünitelere/servislere iade edilir.

Denetimi istenen işyeri veya sigortalıların yahut diğer kişilerin adres bilgileri doğru tespit edildikten sonra, tespit edilen adresin bağlı olduğu ünitede görevli sosyal güvenlik denetmenlerine denetim gerekçesi çıkarılması sağlanır.

Denetime intikal ettikten sonra talebin başka bir il müdürlüğünde görevli denetmenlerce sonuçlandırılması gerektiğinin anlaşılması halinde, denetim gerekçesi re'sen ilgili üniteye gönderilmez. Görevli üniteden denetim talebinde bulunulmasını teminen, talepte bulunan üniteye/servise iade edilir.

Kurum mevzuatı içinde açıkça denetim istenmeyeceği belirtilen konular hakkında denetim talebinde bulunulmaz, bulunulmuşsa talep iade edilir.

Denetim talebinden önce bazı kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılması ve bilgi temin edilmesi gereken hallerde (örneğin ihaleli işler, inşaat işleri vb.), bu yazışmalar yapılmadan çıkarılan denetim gerekçeleri, eksikleri tamamlanmak üzere ilgili üniteye/servise iade edilir.

İade işlemleri, ünite amirinin oluru ile yapılır.

Denetim havuzuna alınan taleplerin incelenmesi ve uygun olmayanların iadesi için sorumlu denetmenin talebi ve ünite amirinin oluru ile, sorumlu denetmen, sorumlu denetmene yardımcı olarak görevlendirilen denetmenler, rapor okuma komisyonunda görevli denetmenler veya mesleki tecrübesi uygun bulunan denetmen ve yetkili denetmen yardımcıları arasından seçilecek üç üyeden oluşan bir komisyon kurulabilir. Komisyon, sorumlu denetmenin koordinesinde çalışır ve uygun olmadığı tespit edilen denetim talepleri, komisyon tarafından hazırlanan gerekçeli yazıyla, tek tek veya toplu halde ve ünite amirinin oluru ile iade edilir.

3.4. Denetim Gerekçelerinin Sosyal Güvenlik Denetmenlerine Dağıtımı ve İade Edilmesi İşlemleri

3.4.1. Genel Esaslar

Denetime intikal eden tüm denetim talepleri Denetmen Uygulamasına kaydedilir.

Denetim talebinin şekil esaslarına ve mevzuata uygun olup olmadığı sorumlu denetmen veya sorumlu denetmene yardımcı olarak görevlendirilen yahut bu işle görevlendirilmiş olan denetmenler tarafından kontrol edilir.

Uygun bulunan denetim gerekçeleri, denetim havuzunda aynı içerikte veya tek bir denetim sürecinde sonuçlandırılabilecek nitelikte mevcut bir denetim talebi olup olmadığı yönünden de kontrol edilir ve iş bu Genelgenin 3.4.2. maddesinde belirtilen usullere tabi tutulur.

Uygun olmayan talepler, sorumlu denetmen veya bu hususta görevlendirilenler tarafından hazırlanan gerekçeli yazıyla ve ünite amirinin oluru ile iade edilir, ilgili evrak tarihi ve sayısı denetmen uygulamasına işlenmek suretiyle denetim gerekçesi kapatılır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Uygun bulunan denetim gerekçelerinin dağıtım işlemleri, sorumlu denetmen veya sorumlu denetmene yardımcı olmak üzere görevlendirilen denetmenler tarafından yapılır.

Dağıtımı yapılacak denetim gerekçeleri, havuzda bulunan en eski tarihli görevlerden başlanmak suretiyle belirlenir. Ancak, günlü veya zamanaşımının söz konusu olduğu denetimler ile mevzuat içindeki çeşitli düzenlemelerle farklı sonuçlandırılma süreleri belirlenmiş olan Alo 170, CİMER ve benzeri elektronik veya telefonla başvuru kanalları üzerinden alınan başvurular, başka ünitelerden talep edilmiş olan kayıt inceleme ve ifade alınması talepleri ile işlemleri başlatan denetmen veya denetmen yardımcısı tarafından tamamlanmadan havuza iade edilen görevler öncelikli olarak dağıtılır.

Denetim gerekçelerinin dağıtımı, denetimin konusu, denetim yapılacak işyerinin büyüklüğü, denetime esas dönemin uzunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak adil ve dengeli şekilde yapılır.

Görev dağıtımı yapılmadan önce denetmen ve denetmen yardımcılarının dağıtımın yapılacağı aydan önceki ayda kullandıkları yıllık izin ve hastalık izni süreleri, mesai saati dışında yapılan görevlendirmeler ile denetimle ilgili konular dışında görevli olduğu süreler (eğitim vb.) dikkate alınarak dağıtımı yapılacak görev sayısı belirlenir ve dağıtılacak denetim gerekçeleri klasörlere yerleştirilir. Herhangi bir denetim gerekçesinin özel olarak belirli bir denetmene veya denetmen yardımcısına verilmesi istenemeyecek olmakla birlikte, denetim gerekçesi konusunun mesleki tecrübeyi gerektirir nitelikte olduğunun anlaşılması halinde, bu husus göz önünde bulundurularak görev verilebilir.

Dağıtımı yapılacak görevler belirlenip klasörlere konulduktan sonra, tevdi edilecek denetmen veya denetmen yardımcısı, hazırlanan klasörler arasından kura usulü ile belirlenir, bu belirlemenin ardından denetim gerekçeleri iki nüsha olarak düzenlenen zimmet listesine kaydedilir, listeye kaydedilen denetim gerekçeleri imza karşılığı ilgilisine teslim edilir.

Zimmet listesinin bir sureti denetmen veya denetmen yardımcısında kalır, bir sureti de servis arşivinde muhafaza edilir. Ayrıca, görevin kime tevdi edildiği bilgisi denetmen uygulaması üzerinden takip edilir.

Görev dağıtımı işlemleri aylık olarak yapılır ve denetim gerekçeleri ilgili ayın en az 10 gün öncesinde tevdi edilen denetmen veya denetmen yardımcısına teslim edilir.

Günlü veya aciliyet gerektiren denetimler ile mevzuat içindeki çeşitli düzenlemelerle farklı sonuçlandırılma süreleri belirlenmiş olan işler için her ay dağıtımı yapılan görevlere ek olarak ve makul sayıda, ayrıca sıra gözetilerek ek denetim gerekçesi tevdi edilebilir. Bunun için, isim sırasına göre düzenlenen takip listesi tutulur ve ek denetim gerekçesi bu listede yer alan sıraya göre dağıtılır.

Denetmenlere hemen dağıtılamayan acil ve günlü işler için ayrı bir klasör tutulur ve bu klasörün içeriği, izleyen ilk görev dağıtımında öncelikli olarak tevdi edilir.

Her ay denetmenlere ve denetmen yardımcılarına tevdi edilecek görev sayısı; kullanılan yıllık izin ve hastalık izni süreleri, mesai saati dışında yapılan görevlendirmeler ile denetimle ilgili konular dışında görevli olunan süreler, ünitenin iş yükü, ünitede görev yapan denetmen ve denetmen yardımcısı sayısı, ay içinde tahsis edilebilecek görev taşıtlarının durumu, dağıtımı yapılan görevlerin konusu, ağırlığı, inceleme döneminin uzunluğu, denetimi yapılacak işyerlerinin faaliyet konusu, büyüklüğü, çalışan sayısı, görev adresine uzaklığı, dış süreçlerin (yazışma vb.) söz konusu olup olmadığı hususları dikkate alınarak süresinde

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

sonuçlandırılabilecek şekilde belirlenir. Ancak dağıtımı yapılacak görev sayısı, acil olarak verilen işler hariç, aylık iş günü sayısını geçemez. Ayrıca, dağıtımı yapılacak görevlerin, özel bir durum söz konusu değilse ihbar içerikli olanlar hariç, konuları itibariyle belli bir alana ağırlık verecek şekilde olmamasına ve hemen her konuda yaklaşık aynı sayıda olmasına dikkat edilir.

Diğer taraftan ihbar, şikayet, sahte işyeri gibi komisyonlar şeklinde çalışılan ünitelerde dağıtımı yapılacak denetim gerekçelerinin sayısı, komisyonun görev konusu ve komisyonda görev yapan denetmen ve denetmen yardımcısı sayısı dikkate alınarak farklı şekilde belirlenebilir. Ayrıca, ünitede yeterli sayıda denetmen ve denetmen yardımcısının bulunması halinde, mesleki kıdemleri fazla olan denetmenler için denetim konuları itibariyle farklı görev dağıtımı yapılabilir.

Ünitelerden/servislerden intikal eden denetim gerekçeleri dışında, sektörel denetimler gibi toplu olarak gelen denetim gerekçeleri de havuza dahil edilir. Sektörel denetimlerin, topluca havale edilen işlerin veya tarama, rehberlik vb. kapsamında yürütülecek görevlerde denetim gerekçelerinin işyeri/kişi bazında olmaması nedeniyle denetim havuzuna ayrı ayrı kayıt yapılması mümkün olmayan işlerin tevdi edildiği aylar için, anılan görevlerin sonuçlandırılmasına ilişkin belirlenen sürenin sonuna kadar, acil ve günlü olanlar hariç, ayrıca denetim havuzundaki diğer işlerden görev dağıtımı yapılmaz. Sayılan görevlerin, tarih sırası beklenmeksizin, ilgili talimatta belirtilen sürede tamamlanacak şekilde ve öncelikli olarak dağıtılarak ivedilikle sonuçlandırılması sağlanır.

Denetim gerekçelerinin en geç tevdi tarihini takip eden iki ay içinde sonuçlandırılması esastır. İşyerinin mevcut durumunun, gerektiğinde ruhsatsız yapılmış olanlar da dâhil olmak üzere özel bina inşaatlarının yapı, sınıf ve grubunun belirlenmesi için inşaatın niteliğinin ve yüzölçümünün, yarım kalan inşaatların yapılmış olan kısımlarının seviyelerinin, başlama ve bitiş tarihlerinin tespitine ilişkin denetim gerekçelerinin ise en geç onbeş gün içinde tamamlanması gerekir. Belirlenen sürede tamamlanamayan görevlerde, sonuçlandırılamama nedeni makul gerekçelerle açıklanabilir olmalıdır. Geçerli bir neden olmaksızın denetim gerekçesi sonuçlandırılmamışsa, öncelikli sorumluluk ilgili denetmene ve yetkili denetmen yardımcısına aittir.

Sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcıları tarafından denetim sürecinin tamamlanması ile birlikte, eş zamanlı olarak, denetmen uygulamasında yer alan işlem adımlarına uygun olarak denetim gerekçesi kapatılır.

Sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcıları görevlendirme yapılmadıkça, re'sen inceleme ve denetim yapamazlar. Ancak mevcut denetim süreci içinde önceden öngörülmeyen yeni durumların ortaya çıkması veya gerek duyulması halinde, yeni bir denetim gerekçesinin çıkarılması istenmek suretiyle inceleme ve denetimin kapsamı genişletilebilir.

Denetim gerekçesinin iade edilmesi gerekliliği, denetim süreci içinde denetmen veya denetmen yardımcısı tarafından tespit edilmişse; iade işlemi, gerekçesi de belirtilmek suretiyle tespit eden tarafından yapılabilir. Bu şekilde yapılacak iade işlemi, rapor okuma komisyonunun uygun görüşü, ünite amirinin oluru ile gerçekleştirilir.

Emeklilik veya diğer nedenlerle ünitelerinden ayrılanlar kendilerine tevdi edilen denetim gerekçelerinden; işlemi tamamlanmış olanların raporlarını düzenlerler, uhdelerinde

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

bulunan bütün kayıt ve belgeleri de sahiplerine iade ederler. Tamamlanmayan işlere ilişkin denetim gerekçelerini ise; o güne kadar yapılan işleri, işin hangi safhada olduğu, tamamlanması için bundan sonra hangi işlemlerin yapılması gerektiği hususlarını da belirtmek suretiyle, iki nüsha olarak düzenleyecekleri liste ekinde ve uhdelerinde bulunan bütün kayıt ve belgelerle birlikte sorumlu denetmene veya bu işle görevli denetmene teslim ederler. Anılan listeye, raporu tanzim edilmiş, ancak rapor kesinleşme süreci tamamlanmamış görevlere ilişkin bilgiler ile henüz el konulmamış işler ve el konulamama nedenlerini açıklayan bilgiler de işlenir. Hazırlanan liste ve ekleri, karşılıklı olarak kontrol edildikten sonra birlikte imzalanır. Listenin bir sureti iade edende, bir sureti iade alanda muhafaza edilir. Liste ekinde alınan belgeler ile denetim süreci içinde ilgililerden istenip denetmen görevinden ayrıldıktan sonra intikal eden diğer kayıt, belge ve evrak, denetim gerekçesi yeniden dağıtılana kadar, görevin tevdi edildiği denetmene veya denetmen yardımcısına teslim edilmek üzere teslim alan tarafından muhafaza edilir. Mücbir sebepler hariç, bu işlemler sonuçlanmadan, ilgili denetmen veya denetmen yardımcısının ünitesinden ilişiği kesilmez. Bu şekilde tamamlanmayan işlere ait denetim gerekçeleri ile önceden tevdi edilmiş olmasına rağmen el konulmamış denetim gerekçeleri dengeli şekilde ve öncelikli olarak izleyen aylarda yeniden dağıtılır.

3.4.2. Denetim Gerekçelerinin Dağıtımına İlişkin Özel Durumlar

a) Konusu her yönüyle aynı olan denetim talepleri, denetmen uygulamasına kaydedilip yeni bir numara verilmek suretiyle aynı denetmene veya denetmen yardımcısına tevdi edilir. Bu şekilde birleştirilen görevler, dağıtılacak görev sayısı bakımından "tek" görev sayılır ve tek bir rapor ile sonuçlandırılır.

Örnek 1- Aynı kişinin hem ALO 170 İhbar Hattına başvurması hem de üniteye yazılı olarak şikayet dilekçesi vermesi ile ilgili denetim gerekçeleri aynı denetmene veya denetmen yardımcısına, "tek" görev olarak tevdi edilir.

Konusu aynı olan denetim taleplerinden birinin daha önce sonuçlandırılarak hakkında rapor düzenlenmiş olması halinde sonraki denetim gerekçesi, ilgili rapora göre işlem yapılması için ilgili üniteye/servise iade edilir. Ancak bunun için ikinci başvurunun yeni/farklı bir iddia içermemesi ve ilk başvuru için yapılan işlemlerin ikinci başvurudaki iddia ve dönemleri kapsaması gerekmektedir.

Denetimin aynı işyeri/işveren/sigortalı veya diğer kişi ve kuruluşlarla ilgili olmakla birlikte farklı bir konuda olması halinde, önceki denetim gerekçesi sonuçlandırılmamışsa veya aynı denetim konusu içinde sonradan ortaya çıkan durumlara ilişkin değilse, yukarıda belirtilen usul uygulanır. Ancak denetim konusunun niteliği birbirinden çok farklı denetim süreçlerini gerektiriyorsa (örneğin biri ihbar, biri aylık prim ve hizmet belgesi incelemesi ise), bu şekilde verilecek görevler, görev sayısı bakımından ayrı ayrı dikkate alınır ve aynı denetmene veya denetmen yardımcısına tevdi edilir. Durumun gerektirdiği hallerde her bir denetim gerekçesi için ayrı bir rapor düzenlenebilir. Ancak denetim bütünlüğünün gerektirdiği hallerde tek rapor düzenlenmesi de mümkündür.

Örnek 2- Bir işyeri ile ilgili daha önceden gelen yakınma dilekçesi yanında ikinci bir sigortalı yakınmasının geldiğini gösterir denetim gerekçeleri, aynı denetmene, "tek" görev olarak tevdi edilir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Denetimin aynı işyeri/işveren/sigortalı veya diğer kişi ve kuruluşlarla ilgili olmakla birlikte farklı bir konuda olması halinde, önceki denetim gerekçesi sonuçlandırılmış ise, aynı işyeri/işveren/sigortalı veya diğer kişi ve kuruluşlarla ilgili denetim talebi, husumet oluşmaması için, mümkün olduğunca aynı denetmene veya denetmen yardımcısına tevdi edilmez.

Tek bir denetim gerekçesi ile birden fazla işyeri/işveren/sigortalı veya diğer kişi ve kuruluşlar hakkında denetim talebinde bulunulduğu durumlarda; ilgililer arasında bağlantı varsa her biri ayrı birer denetim gerekçesi sayılmak, denetim sonucunda tek bir raporun düzenlenmesi söz konusu ise tek görev sayılmak üzere aynı denetmene veya denetmen yardımcısına tevdi edilir.

Birbirinden tamamen bağımsız olmalarına rağmen aynı yazı ile talep edilen denetim gerekçeleri, gerektiği kadar çoğaltılır, ayrı ayrı denetmen uygulamasına kaydedilir ve her biri ayrı bir denetim gerekçesi olarak aynı veya farklı denetmene tevdi edilir.

Örnek 3- Kendi ortağı olduğu şirkete ait işyerindeki çalışmaları inceleme konusu yapılan bir şirket ortağının sigortalı gösterildiği birden fazla işyeri ile ilgili denetim gerekçeleri, her biri ayrı birer denetim gerekçesi sayılmak suretiyle aynı denetmene veya denetmen yardımcısına tevdi edilir.

b) Aylık görev dağıtımı yapıldıktan sonra ünitede göreve başlayan denetmen ve denetmen yardımcılarına, ön hazırlık için gerekli sürenin verilememiş olduğu ve ünitede işe başladıkları tarih dikkate alınarak, cari ay için uygun sayıda görev verilir. İzleyen aylarda, genel dağıtım usulüne tabi olarak görev verilmesine devam edilir.

c) Kendileri ile çıkar birliği bulunanlar veya üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımı olanlar yahut tarafsızlığı hakkında kuşku uyandıracak şekilde uyuşmazlık, husumet gibi halleri olan işveren, aracı ya da sigortalıyı geçici olarak devir alan işveren, sigortalı veya hak sahipleri ile ilgili görev verilen denetmen ve denetmen yardımcıları, uygun görülmesi halinde, bu işleri iade ederek, iade edilen iş sayısı kadar aynı nitelikte yeni iş alırlar.

ç) Daimi olarak başka bir üniteye atanan denetmen ve denetmen yardımcılarının daha önce düzenledikleri raporlarda anlaşılamayan veya açıklanmaya muhtaç hususların varlığı halinde, yazışma yapılması suretiyle raporu düzenleyen denetmen ve denetmen yardımcısından açıklama veya ilgili üniteye cevap vermesi istenebilir.

d) Sosyal güvenlik denetmen yardımcılarından yeterlik sınavına girecek olanlara, zorunlu olmadıkça yeterlik sınav ilanından sonra, yazılı sınava kadar yeni görev tevdi edilmez.

e) Gerek Kurum zararına gerekse denetimle ilgili tarafların herhangi bir hak kaybına veya mağduriyetine yol açılmaması ve telafisi sonradan mümkün olmayacak hataların yapılmasının önlenmesi amacıyla, denetmen yardımcılarına, yetki aldıkları tarihten sonraki ilk üç ay, yerel denetim, ifade alma, kısa süreli kayıt inceleme veya anlaşmalı boşanma gibi denetim gerekçeleri tevdi edilir. Bu sürede, bunların dışındaki denetim gerekçelerinin zorunlu olmadıkça verilmemesi esastır.

3.4.3. Denetim Talebinde Bulunulmayacak Hususlar ve Denetim Taleplerinin İadesi

a) İşyeri bildirgelerinin kanun kapsamına alınış tarihi olarak kabul edilen; sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak/devir/intikal/nakil/nevi değiştirme./birleşme/katılım/adi ort. yeni

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ortak alınma tarihinde farklılık ya da yanlışlık ile ilgili aksine somut bir bilgi bulunması, konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma yapılmasına rağmen sonuçlandırılamaması durumunda denetim talebinde bulunulur.

b) Zorunlu haller hariç, adres tespiti için, denetim gerekçesi çıkarılması yoluna gidilmez, mümkün olduğu takdirde bu tür talepler işyeri dosyasından takibe alınarak emniyet ve jandarma teşkilatları, vergi daireleri, muhtarlıklar, ilgili mesleki kuruluşları ve adresi araştırılan şahsın ve işinin özelliğine göre ilgili görülen kuruluşlarla yapılacak yazışmalarla sonuçlandırılır.

c) Kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılarla ilgili denetim gerekçesi çıkarılmadan, 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılır. Bilgilerde eksiklik veya uyuşmazlık olması halinde ilgililerle yazışma yapılarak sigortalıların ya da işyerlerinin işlemlerine esas bilgilerin tamamlatılması sağlanır. Bu şekilde yapılan işlemlere ilişkin itirazlar ünite itiraz komisyonlarınca değerlendirilir. Komisyonun denetim ihtiyacının olduğuna karar vermesi halinde, konu hakkında gerekçesi de belirtilmek suretiyle denetim talep edilebilir.

ç) İşyeri bildirgelerinde yer alan işin niteliğinin, varsa işyeri bildirgesi ekinde yer alan belgelerden anlaşılmasına rağmen yanlış tanımlanmış olması veya işyeri bildirgesinde işin niteliğinin açıkça belirtilmesine rağmen Kurumca işyerinin tescili sırasında yanlış işkolu kodu verilmesi halinde gerekli işlemler işyeri bildirgesinde ve varsa dosyasında yer alan bilgilere göre ya da ruhsata tabi olan yapı ve işyerleri için işverenden temin edilerek ilgili ruhsat vermeye yetkili idarece düzenlenen (söz konusu adreste kurulu işverene ait işyeri hakkında) ruhsat suretine göre işlem yapılır.

d) İnşaat işyerlerinde çalışan kadın sigortalılar ile ilgili bilgi ve belgelere (ihbar, şikâyet, resmi yazı vb.) dayanarak açıkça belirtilen bir şüphenin bulunmaması halinde bu işyerlerinden bildirilen kadın sigortalıların asgari işçilik hesaplamasına dâhil edilip edilmeyeceği konusunda ayrıca denetim talebinde bulunulmaz, ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

e) İnşaat yapı ruhsatları için KADİM servislerince inşaat işyeri/ruhsat sahipleri adreslerine inşaat faaliyetleriyle ilgili sigortalı çalıştırılmaya başlandığı takdirde yapılması gerekli yükümlülükleri içeren bilgi yazısı gönderilir. Ruhsatın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde inşaata başlanabileceğinden cevap alınmayan ya da tebligat yapılamayanlar da dahil olmak üzere inşaata başlanıldığına dair bir tespit olmadığı sürece geçerlilik süresi devam eden yapı ruhsatları için denetim gerekçesi çıkarılmaz. Geçerlilik süresi biten ruhsatlar için ise öncelikle ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılır, inşaat faaliyetiyle ilgili bilgi alınmaması halinde denetim gerekçesi çıkarılır.

f) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ilk fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar için verilen işe giriş bildirgelerinde işe giriş tarihi olarak örneğin; işe giriş tarihinin doğum tarihi olarak yazılması gibi bariz "maddi hatalara" ilişkin itirazlar denetim yapılmadan sonuçlandırılır. Ayrıca işe giriş bildirgelerinin iptal edilmesi yönündeki dilekçelerde, işverenin iptal talepli başvurusunun cari aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilme süresi içinde yapılmış olması, başvuru ekinde sigortalının

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

dilekçesinin bulunması, sigortalının başka bir işyerinde devam eden sigortalılık halinin varlığı veya aynı tarih için başka bir işyerinden verilmiş işe giriş bildirgesinin bulunması gibi durumlar da göz önünde bulundurularak işe giriş bildirgelerinin iptali ilgili servisçe yapılır.

g) İsteğe bağlı sigortalı olmak için müracaat eden ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen vergiden muaf işleri hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıklarını bildiren ya da vergi dairelerinden aldıkları yazılarla birlikte talepte bulunan kadınların tescilleri konusunda denetim talebinde bulunulmadan, gerekirse vergi daireleri ile yazışma yapılarak işlem sonuçlandırılır.

h) Denetim süreci içinde işyerine gönderilen tebligatları "işyeri daimi çalışanı" sıfatıyla teslim alan kişilerin sigortalılık kontrolü de, ilgili denetmen tarafından yapılır ve sonucu raporda belirtilir.

ı) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ilk fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar için verilen sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin iptal edilmesi yönündeki dilekçelerde, işverenin iptal talepli başvurusunun işten ayrılış tarihini kapsayan aya ait prim belgesi verilme süresi içinde yapılmış olması veya ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde işten çıkışına ilişkin herhangi bir kayıt bulunmaması (sigortalının ilgili ayda Kuruma tam olarak veya hiç işten ayrılmamış gibi bildirilmiş olması), başvuru ekinde sigortalının dilekçesinin bulunması, sigortalının işten çıkış tarihi olarak bildirilen tarihten sonra (bu tarihi kapsayan ay içinde) başka bir işyerinden (devam eden sigortalılık hali hariç) sigortalılık bildiriminin bulunmaması gibi durumlarda, denetime gerek olmaksızın işten ayrılış bildirgelerinin iptali ilgili servislerce yapılır.

i) İhbar ve şikayet başvuruları ile ilgili olarak;

1) Kuruma yapılacak ihbar ve şikayet başvurularının şahsen gerçekleştirilecek olması halinde, başvuru sahibine Kurumun her ünitesinde bulundurulan "Şikayet Dilekçesi" (Ek-1) veya "İhbar Dilekçesi" (Ek-2) verilir ve bu dilekçe ile başvurması istenir, varsa ibraz edeceği belgelerin suretleri dilekçesine eklenir. Anılan dilekçeler ile posta, kargo ve benzeri kanallarla gönderilen başvurular, Kurumun evrak sistemi içinde gerekli kayıt işlemleri yapıldıktan sonra ilk incelemeler yapılmak üzere ilgili üniteye/servise havale edilir.

2) Gerek dilekçe yoluyla, gerekse ALO 170, CİMER, VİMER ve benzeri elektronik kanallardan yapılan başvurular ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden başvurular, doğrudan denetime gönderilmez. Başvurular, ilgili üniteler/servisler tarafından öncelikle;

- Başvurunun usulüne uygun yapılıp yapılmadığı,
- Konunun Kurumun görev alanına girip girmediği,
- Konunun denetimi gerektirip gerektirmediği,
- Konunun sosyal güvenlik denetmenlerinin görev alanına girip girmediği,
- Başvuruda yer alan talebin, Kurumun ilgili üniteleri/servisleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin olup olmadığı,
- Denetime sevki gereken taleplerin, denetim için yeterli bilgileri taşıyıp taşımadığı,

hususları yönünden incelenir, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra denetime sevk edilip edilmeyeceğine karar verilir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

3) Başvurunun sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili olmaması durumunda (örneğin ücret, fazla mesai, tazminat vb. alacaklar, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına veya İş Kanununa aykırı çalışma, asgari geçim indirimi vb. hususlara ilişkin taleplerde), başvurular hakkında denetim talebinde bulunulmadan, başvuru ilgili kurumlara yönlendirilir.

4) Başvurunun denetime sevk edilmesi gerekmekle birlikte, başvuruda denetime esas bilgiler açısından eksiklikler olduğunun tespit edilmesi halinde, söz konusu eksikliklerin 2015/25 sayılı Genelgede belirtilen usuller doğrultusunda giderilmesi sağlandıktan sonra denetim talebinde bulunulur.

5) Sigortasız çalıştırılmaya, sahte sigortalı bildirimine veya boşandığı eşi ile fiilen birlikte yaşandığına dair Kuruma yapılan yazılı başvurularda ad, soyad ve adres bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konuyu içermeyen ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler için denetim gerekçesi çıkarılmaz. Ancak ikametgah adresi bulunmamakla birlikte TC kimlik numarasından ikametgah adresinin tespit edilebilmesi halinde dilekçeler sırf adres bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmez. Ayrıca, bu unsurları ihtiva etmemekle birlikte, başvurulara olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise, bu hususlar ihbar kabul edilerek denetim gerekçesi çıkarılabilir.

6) Bir bölgedeki, bir cadde veya iş hanındaki veya bir sektördeki tüm işyerlerinin, ülke, bölge veya il genelinde yaygın şubeleri bulunan bir şirketin tüm şubelerinin denetlenmesi gibi genel nitelikteki başvurular için denetim gerekçesi çıkarılmaz.

7) Sigortasız çalıştırıldığını iddia eden kişinin, başvurusunda belirttiği işe başlama ve/veya işten ayrılış tarihleri itibariyle işyerinden sigortalı olduğunun veya işten ayrılışına ilişkin bildirim yapılmadığını iddia eden sigortalının başvuruda belirttiği tarih itibariyle adına işten ayrılış bildirgesi verildiğinin anlaşılması halinde, kişinin başka bir iddiasının bulunmaması kaydıyla, denetim talebinde bulunulmaz. Bu durumda başvuru sahibine Kurum kayıtları esas alınarak yazılı bilgi verilir.

8) "İşyerinde sigortasız çalışanlar var" şeklinde genel ifadeler taşıyan ihbar başvurularında; işyeri dosyasından ihbar başvuru tarihinden sonra yapılmış yerel denetim bulunduğunun ve denetim raporunun tanzim edildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu ihbar başvurusu hakkında ilgili rapora göre işlem yapılır ve yeniden denetim talebinde bulunulmaz.

9) "İşyerinde sigortasız çalışanlar var" şeklinde çoğul ifadeler içermesine rağmen, sadece bir kişinin isminin bulunduğu başvurular için, yapılan incelemede bu kişinin sigortalılığının başvuru tarihinden önce sağlandığının anlaşılması halinde, başka bir iddiası yoksa, bu talepler hakkında denetim gerekçesi çıkarılmaz.

10) ALO 170 Hattından alınan başvurular; ihbara/şikayete konu işyeri/işveren/sigortalı veya kişiler, unvan/isim/faaliyet veya ikamet adresi konularında yeterli bilgileri taşıması, iddialara ve olaylara ilişkin somut bilgilere dayanması kaydıyla ve yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra denetime sevk edilir.

11) Aynı işyeri hakkında, aynı gerekçe ile sosyal güvenlik müfettişi/sosyal güvenlik denetmeni tarafından denetim ya da inceleme yapılmış ve yapılan denetim ya da inceleme, sonradan intikal eden ihbar ve şikayet dilekçelerinde belirtilen hususları karşılıyor ise, bu ihbar ve şikayetler mükerrer işlem yapılmaması açısından denetime gönderilmez.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara
Telefon No: (0312) 458 71 40 Faks No: (0312) 431 73 19
E-Posta: kadimdaire@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr

Bilgi için: Fatma HACIOGLU
Sosyal Güvenlik Denetmeni
Telefon No: (0312) 458 71 40

12) Her yönü ile aynı konu ile ilgili olup farklı kanallardan intikal eden ihbar/şikayet başvurularında, başvurunun birinin sonuçlandırılması halinde, diğer kanaldan intikal eden başvuru için yeniden denetim talep edilmez. Sonraki başvuru hakkında, düzenlenmiş olan rapora göre işlem yapılır.

13) Sigortalıların işten çıkış nedeni bildirimlerine yaptıkları itirazlar hakkında denetim talebinde bulunulmadan, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

14) Meslek kodu bildirimlerine ilişkin şikayetlerde, birden fazla iş yaptığını/görevi yürüttüğünü iddia eden sigortalının bu işlerden/görevlerden herhangi birine ait meslek kodu ile Kuruma bildirilmiş olması halinde, ayrıca denetim gerekçesi çıkarılmaz. Her sigortalı için yalnız bir meslek kodu verilebildiği ve kendisi için verilen meslek kodunun, işine/görevine uygun olduğu hususunda, başvuru sahibine yazılı bilgi verilir.

15) Aynı konuda farklı kanallardan gelen ihbar ve şikayet başvuruları birleştirilir ve tek denetim gerekçesi olarak denetime sevk edilir.

16) Başvuru içeriğinin;

- Bu Genelgede açıkça hakkında denetim talebinde bulunulmayacak hususlara ilişkin olması,
- Yalnızca bilgi talebi içermesi (Borcumu öğrenmek istiyorum, sistemde görünen borcun sebebini öğrenmek istiyorum, prim desteğinden faydalanabilir miyim…vb. hususlar ile Kuruma yaptığı başvuruların sonuçları hakkında),
- Kurumdan yakınmalara ilişkin olması (….. işi için yaptığım başvuru henüz sonuçlanmadı, … personeli işlemlerimi yapmadı vb.),
- Başvuru üzerine veya resen ünite/servis tarafından yapılacak işlemler hakkında olması,

halinde, talep hakkında denetim gerekçesi çıkarılmaz ve gerekli işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

17) Çalışanlara ilişkin somut bilgiler içermeden, "işyerinde sigortasız çalışanlar var" şeklinde genel ifadeler taşıyan ihbarlar üzerine gerçekleştirilen yerel denetimlerde, önceki ihbarların en az iki denetimde asılsız olduğunun anlaşılması halinde, benzeri genel ifadeler taşıyan ihbarlar için son denetim tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden denetim talebinde bulunulmaz. Bu kapsamda olduğu halde denetime sevk edilmiş olan denetim talepleri (daha önce denetime intikal edenler de dahil) ilgili üniteye/servise iade edilir.

18) Denetime esas unsurlarda eksiklik bulunan veya yukarıda açıklanan hükümlere aykırı olarak çıkarılan denetim gerekçeleri ile halihazırda denetim havuzunda bulunan bu tür denetim gerekçeleri ilgili üniteye/servise iade edilir.

j) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili olarak;

1) Kurumca verilmesi istenilen belgeler ayrıca denetime gönderilmez. Denetime sevk edilen belgelerin herhangi bir nedenle Kurum tarafından istendiğinin anlaşılması halinde, başkaca bir inceleme yapılmadan, söz konusu durum belirtilmek suretiyle, denetim gerekçesi ilgili birime iade edilir. Ayrıca, işverenlerce inceleme sonucu beklenilmeksizin tahakkuk eden primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek istenilmesi nedeniyle belgenin yalnızca tahakkuk kısmının işleme alınmış olması hariç, denetime sevk edilen belgelerin hizmet kısmının da işleme alınmış olduğunun tespiti halinde söz konusu denetim gerekçesi iade edilir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2) Belgeler yasal süresinde verilmiş olduğu halde, başkaca şüpheli bir durumun bulunmaması kaydıyla, salt kağıt ortamında verilmiş olması nedeniyle denetim gerekçesi çıkarılmaz, çıkarılmışsa ilgili üniteye/servise iade edilir.

3) İncelemeye konu belgelerin, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin 19 uncu fıkrası uyarınca yasal süresinde verilmiş olduğunun anlaşılması halinde, şüpheli bir durum da söz konusu değilse, başkaca bir inceleme yapılmadan, belgeler işleme alınmak üzere, denetim gerekçesi ilgili birime iade edilir.

4) İncelemeye konu iptal nitelikteki belgelerin, Kurum kayıtlarından kesin olarak tespit edilen bir nedene dayanması (örneğin sigortalının hastalık veya analık nedeniyle istirahat raporu varsa ve Kurumca geçici işgöremezlik ödeneği verilmişse veya Medula kayıtlarından sigortalının sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gördüğü tespit edilmişse), işverence ibraz edilen ve sonradan düzenlenemeyen bir belgeye dayalı olarak belgenin ilişkin olduğu dönemde çalışılmadığı anlaşılıyorsa, yahut diğer kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilere göre sigortalının ilgili dönemde işyerinde fiilen çalışmasının söz konusu olamayacağı anlaşılıyorsa (örneğin askere alma belgesi, gözaltı, tutukluluk veya hükümlülük hallerinde), iptali istenen dönem ile yukarıda sayılan usullerle tespit edilen dönemlerin de mutabık olması ve başkaca şüpheli bir durumun bulunmaması kaydıyla, söz konusu belgeler denetim yapılmadan işleme alınır.

k) 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında, hak sahiplerinin boşandığı kişi ile birlikte yaşamaya devam edip etmedikleri hususunun araştırılması ile ilgili olarak;

1) Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre aralarında hiçbir zaman yasal evlilik bağı bulunmamış kişiler ile hiç boşanmamış olan kişiler (aynı kişi ile yasal evlilik bağı devam edenler) hakkında denetim gerekçesi çıkarılmaz.

2) Aylık/gelir talebinde bulunan kız çocuklarının öncelikle gelir/aylığa hak kazanıp kazanmadığının tespiti yapılır. Aylığa/gelire hak kazanmayanlar ile Kurumdan aylık/gelir almayanlar ve toptan ödeme dahil bu yönde bir talepleri de bulunmayanlar hakkında denetim gerekçesi çıkarılmaz.

3) 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yalnızca boşandığı eski eşiyle birlikte yaşayanlarla ilgili hüküm bulunduğundan, eş ya da kız çocuğunun boşandığı kişi dışındaki kişilerle birlikte yaşadığına ilişkin ihbar ve şikayetlerle ilgili denetim gerekçesi çıkarılmaz. Bunun için öncelikle, kimlik paylaşım sistemi üzerinden hak sahibinin eski eşi (veya eşleri) tespit edilir, ihbar veya şikayette adı geçen kişi ile boşanılan eski eş aynı kişiler değilse, başvuru işleme alınmaz.

4) Eş ya da kız çocuğunun hak sahibi olduğu sigortalının ölümünden önceki bir tarihte boşanması halinde, ihbar ve şikayet bulunmadığı sürece denetim gerekçesi çıkarılmaz.

5) İhbar ve şikayetler hariç olmak üzere, eşinden boşanıp aylık talebinde bulunan hak sahipleri hakkında birimlerce öncelikle ilgililerin kimlik paylaşım sisteminden adres ve kimlik sorgulamaları neticesinde, eski eşin öldüğü, başka biriyle evlendiği veya ilk eşi ile yeniden evlenmeden önce başka biriyle evlilik yaptığı durumlarının tespit edilmesi halinde denetim istenmeksizin işlem sonuçlandırılır.

6) Söz konusu araştırmaların ilk kez 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine dayanarak yapıldığı dikkate alınarak, 01.10.2008 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelmiş olan boşanıp aynı kişi ile yeniden evlenme hali için denetim gerekçesi çıkarılmaz.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

l) Devletler Hukukuna ve 24.04.1963 tarihli Viyana Sözleşmesine göre diplomatik masuniyetleri olması nedeniyle, büyükelçilikler veya diplomatik dokunulmazlığı bulunan diğer kurum, kuruluş ve kişilerle ilgili olarak; ihbar veya şikayet üzerine yerel veya kaydi denetim yapılması söz konusu olmadığından, ilgililerin yetkili mahkemeye yönlendirilmesi, özellikle yasal süresi dışında Kuruma verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin işleme alınması gibi kaydi incelemeyi gerektiren hususlarda ise, ülkemiz mevzuatına göre kayıt tutma yükümlülüğü bulunmadığından ve söz konusu belgelerin işleme alınması gerektiğinden, anılan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında denetim talebinde bulunulmaz. Burada önemli olan husus, incelemeye konu işyerinin/işverenin diplomatik dokunulmazlığa sahip olup olmadığının doğru tespit edilmesidir. Tereddüde düşülmesi halinde yazışma usulleri çerçevesinde Dışişleri Bakanlığına sorulmak suretiyle işlem yapılır.

3.5. Rapor Okuma Komisyonu ve İş Akışı

3.5.1. Rapor Okuma Komisyonlarının Oluşturulması

Rapor Okuma Komisyonu, Sosyal Güvenlik Denetmenleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak ve kıdem esası gözetilerek oluşturulur.

Komisyon üyelerinin sayısı, ünitede rapor düzenleyen tüm denetmen ve denetmen yardımcısı sayısının toplamı esas alınarak, her üye için 15 denetmen ve/veya denetmen yardımcısını geçmeyecek şekilde belirlenir.

Rapor okuma komisyonunun görev süresi bir yıldır; bu süre, uygun görülmesi halinde, görevlendirme esaslarına göre bir yıl daha uzatılabilir. Ancak, komisyonda görevlendirilecek üyelerin görev süresi art arda iki yılı geçemez.

Komisyon üyelerinin görev süresi, bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlatılır.

Rapor okuma komisyonlarında görev yapacak sosyal güvenlik denetmenine görev süresi boyunca yeni denetim gerekçesi tevdi edilmez, ancak komisyon üyeleri bu görevlendirmeden önce tevdi edilen denetim gerekçelerinden incelemesine başlanmış olanları sonuçlandırırlar. Görevlendirmeden önce tevdi edilip incelemesine başlanmamış denetim gerekçeleri, öncelikli olarak dağıtılmak üzere denetim havuzuna geri alınır. 10 ve daha az kişinin raporunu inceleyen komisyon üyesine sorumlu denetmenin uygun göreceği sayıda denetim gerekçesi tevdi edilebilir. Bu şekilde komisyonlarda görev yapan denetmenlerin düzenleyecekleri raporlar, sorumlu denetmen veya aralarında denge sağlanması da göz önünde bulundurularak diğer bir komisyon üyesi tarafından incelenir.

Ünitede yeterli sayıda denetmen ve denetmen yardımcısının bulunmaması halinde sorumlu denetmen aynı zamanda rapor okuma ile görevlendirilebilir.

3.5.2. Rapor Okuma Komisyonunun Görevleri ve İş Akışı

Sosyal güvenlik denetmenleri mevzuat hükümlerine ve bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenleyecekleri raporlar ile rapor eki tutanak ve belgelerini, rapor okuma komisyonuna teslim ederler.

Rapor okuma komisyonları, düzenlenen raporları, sosyal güvenlik mevzuatı ile bunlara ilişkin kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, usul ve esaslara uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir.

Rapor okuma komisyonları tarafından mevzuata uygun olmama, inceleme eksikliği, maddi hata ve usul hatası içerme veya denetmen uygulamasına girilen istatistiki bilgilerde

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

eksiklik gibi nedenler dışında raporlar iade edilmez.

Rapor okuma komisyonu, uygun bulduğu denetim raporlarında, raporun kapak sayfasına "kontrol edilmiştir" kaşesini basar ve raporu düzenleyen denetmen/denetmen yardımcısının yazacağı rapor üst yazısının (EK-3 Rapor Havalesi Üst Yazısı) ilgili bölümünü imzalayarak raporu ünite amirine gönderir. İlgili amirin raporun havalesine "Olur" vermesi üzerine rapor, uygulanmak üzere ilgili birimlere/servislere gönderilir.

Raporlar, elektronik ortamda düzenleninceye kadar, denetmenden komisyon üyesine, komisyon üyesinden denetmene veya raporu onaylayacak amire zimmetle teslim edilir.

3.5.3. Raporların İncelenme Süreci

Rapor okuma komisyonu tarafından, usul ve esaslara uygun olmayan, mevzuata aykırı durumlar ihtiva eden, maddi hata bulunan veya denetmen uygulamasına girilen istatistiki bilgilerde eksiklik bulunan denetim raporları, ilgili aykırılıklar/eksiklikler ve gerekçeleri de belirtilmek suretiyle raporu tanzim eden denetmen veya denetmen yardımcısına iade edilir ve gerekli düzeltmelerin yapılması veya eksiklerin giderilmesi yazılı olarak istenir.

Rapor okuma komisyonunun iade işlemi sonuç ve kanaate ilişkin ise veya mevzuat hükümlerine aykırılık gerekçesine dayanıyorsa; raporu düzenleyen, raporda gerekli düzeltme/değişiklik işlemlerini yaparak yeniden komisyona sunabileceği gibi, isteğe katılmaması halinde, raporun, ekleri ve iade gerekçeleri ile birlikte ünite amirine gönderilmesini de isteyebilir. Söz konusu rapor ve ekleri, komisyon üyesi ve raporu düzenleyen tarafından EK-4'te yer alan Rapor İhtilaf Tutanağının ilgili bölümleri doldurularak, anılan tutanak ekinde ünite amirine gönderilir. Ünite amiri Rapor İhtilaf Tutanağının ilgili bölümünde bu konudaki kararını belirtir.

Ünite amiri, taraflardan birinin görüşünü uygun bularak uygulanmasını isteyebilir veya rapora katılmaması veya raporda tereddüt edilmesi halinde mevcut raporu, ekleri, iade gerekçeleri ve bu konuda yapılan yazışmalarla birlikte Kurum Başkanlığına gönderebilir. Bu durumda rapor hakkında, gerek görülmesi halinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın da görüşü alınarak Kurum Başkanlığının görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

Ayrıca ünite amiri, her iki tarafın görüşünden farklı bir görüşte ise veya komisyonca da uygun bulunduğu halde raporun havalesini uygun görmemişse, öncelikle raporu düzenleyen denetmen veya denetmen yardımcısından raporun kendi görüşü doğrultusunda değiştirilmesini yazılı olarak ister; raporu düzenleyenin görüşünde direnmesi halinde ise, Rapor İhtilaf Tutanağında belirttiği görüş doğrultusunda uygulanmak üzere ilgili servise/birime havale edebilir veya rapor hakkında Kurum Başkanlığınca karar verilmesini de isteyebilir.

Ancak rapor okuma komisyonunun iade işlemi veya ünite amirinin kararı, maddi hatalara ya da şekil şartlarına uygun olmama gerekçesine dayanıyorsa, iş bu Genelge ve Çalışma Talimatında yer alan hususlara uygun olarak gerekli düzeltme işlemi yapılır; Çalışma Talimatında belirtilen usullere ve dayanağı diğer mevzuatta yer alan hükümlere göre inceleme ve araştırmanın eksik yapıldığı gerekçesine dayanıyorsa, komisyonun görüşü veya ünite amirinin kararı doğrultusunda eksik hususlar tamamlanır.

Denetim raporlarının incelenmesi ve iadesi işlemlerinde, denetmen uygulamasında yer alan işlem adımları takip edilir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

3.6. Raporlama Standartları

3.6.1. Genel İlkeler

Sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması ile ilgili işlemlerin, mevzuat hükümlerine uygun biçimde yürütülüp yürütülmediğini saptayan denetim raporları;

a) Denetimden amaçlanan tüm sonuçları içermeli,

b) Denetim gerekçesinde yer alan tüm hususları kapsamalı,

c) Dayanağı tutanak ve belgelerle uyumlu olmalı,

d) Değerlendirme ve Sonuç bölümü birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Ayrıca raporlarda yer alan öneriler; mutlaka yasal/resmi bir belgeye, işyeri kayıtlarından saptanan hususlara, bordro tanıklarına veya çevre soruşturması sonucu bulunan kişilere ait ifadelere dayanmalı, ünitece yapılacak işler, açık, net ve kesin olarak sıralanmalı ve takdir yetkisinin sınırsız bir yetki olmadığı, benzer durumlarda benzer şekilde uygulanan bir idare hukuku kavramı olduğu dikkate alınmalıdır.

Sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcılarının düzenledikleri raporlar, yorumlayıcı, belirleyici ve yönlendirici olmalı, kısa ve kesin ifadeler taşımalı, hiçbir duraksamaya yer vermeyecek açıklıkta ve netlikte yazılmalı, Türkçe anlatım ve yazım kurallarına uygun, sade, anlaşılır bir dil kullanılmalı, yazışma kurallarına uygun olmalı, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalı, çok genel ifadeler kullanılmamalı ve önerilecek olan cezai maddeler açıkça belirtilmelidir.

Raporlara her yıl için "1"den başlayarak müteselsil sıra numarasını takip eden sayı verilir, hangi denetmen veya denetmen yardımcısının raporu olduğunu gösterecek şekilde tanımlanır ve tanımlamada; "Raporun ait olduğu yıl/denetmen veya denetmen yardımcısının sicil numarası/rapor sıra numarası"ndan oluşan işaret kullanılır. (Örnek: 2020/123456/01)

Asıl rapordan önce ara rapor düzenlenmişse, ara raporun tarihi tanzim edildiği tarih, sayısı ise müteselsil sıra ile verilen sayıdır. Ara rapora verilen sayı, daha sonra düzenlenecek olan asıl rapora da aynısı olacak şekilde verilir, asıl raporun tarihi de yine tanzim edildiği tarihtir.

Ek raporlarda ise raporun tarihi, tanzim edildiği tarih; sayısı, müteselsil sıra numarasını takip eden sayıdır.

Yıl içinde başka bir ünitede çalışmaya başlayan denetmenlerce düzenlenen raporlara, yeni görev yeri baz alınarak ve "1"den başlayarak müteselsil sıra numarasını takip eden sayı verilir.

İlgili birime iade edilen denetim gerekçeleri, diğer birimlerden talep edilen ifade alınması ve kayıt incelemesi sonucu düzenlenen tutanak ve belgeler ile kanaat ve sonuç elde edilmeyen ve denetim sürecinin devamı için başka bir üniteye gönderilen işler için rapor düzenlenmez. Diğer birimlerden talep edilen ifade alınması ve kayıt incelemesi sonucu düzenlenen tutanak ve belgeler, üst yazı ekinde ve denetmen veya denetmen yardımcısının kendi imzası ile ilgili üniteye gönderilir, bunların dışındaki işlerde iş bu Genelgenin 3.4. maddesinde yer alan hükümlere göre işlem yapılır.

3.6.2. Rapor Türleri

3.6.2.1. Durum Tespit Raporu

Durum tespit raporu; denetimi yapılan işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamında olup

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

olmadığı, işyerinin durumu, işyerinin faaliyet konusu, hangi iş kolu kodunda tasnif edileceği, işyerinde tescilli-tescilsiz çalışanların tespiti gibi hususlarda, ilgili işyeri yasal defter ve belgelerinin incelemesi yapılmaksızın düzenlenen rapordur.

Örneğin, ALO 170 İhbar Hattına, CİMER, VİMER gibi elektronik veya telefonla başvuru kanallarına yapılan sigortasız çalışmaya ilişkin ihbarlar, inşaat işyerlerinin mevcut durumunun tespiti veya kayıt incelemesine dayanmayan inşaat işyerlerine ilişkin denetimler, 5510 Sayılı Kanunun 11 inci maddesine istinaden yapılan incelemeler, yerel denetim ve çevre soruşturması yoluyla sahte işyeri olmadığı anlaşılan şüpheli ve kontrollü işyerleri hakkında yapılan denetimler gibi konularla ilgili olarak Durum Tespit Raporu düzenlenir. Bu tür raporlar için (Ek-5 Durum Tespit Raporu Şablonu) kullanılır.

Rapor türünün belirlenmesinde esas olan, denetim sürecinde asıl işlemin yerel denetime dayalı olarak yapılmış olmasıdır.

3.6.2.2. İnceleme Raporu

İnceleme raporu; yerel denetim yapılmış olsa bile, işyeri yasal kayıt ve belgelerinin incelendiği durumlarda düzenlenen rapordur.

Başka kurum ve kuruluşlardan veya resmi ve özel kişilerden alınan belge ve bilgilere, Kurum kayıtlarından elde edilen bilgilere, sigortalı, işveren ve diğer ilgili kişilerin ifadelerinden elde edilen bilgilere dayanan denetimler sonucunda da inceleme raporu düzenlenir.

Örneğin, sigortalılık niteliğinin tespiti, hizmet tespiti, sigortalının işe başlama ve ayrılış tarihlerinin tespiti, kayıt incelemesine veya sigortalının yahut işveren ve diğer kişilerin ifadelerine dayalı ihbar ve şikayet incelemeleri, iş kazası incelemeleri, hastalık ve analık incelemeleri, sahte işyeri, sahte sigortalılık, çok zor durum halinin tespiti, aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hakkında yapılan incelemeler, asgari işçilik hesabına esas olmak üzere maliyet bedellerinin tespiti gibi denetimler sonucunda İnceleme Raporu düzenlenir. Bu tür raporlar için (Ek-6 İnceleme Raporu Şablonu) kullanılır.

Rapor türünün belirlenmesinde esas olan, denetim sürecinde asıl işlemin işyeri kayıt ve belgelerine, başka kişi, kurum, kuruluşlardan temin edilen belgelere veya yazılı ifadelere dayalı olarak yapılmış olmasıdır.

3.6.2.3. Araştırma Raporu

Araştırma raporu; Kurum işlemlerine esas teşkil edecek bilgilerin araştırılması sonucu elde edilen bulgular hakkında düzenlenen rapordur.

Örneğin, 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında yer alan boşanmalar, 06.08.2003 tarihinden önce ölen sigortalının ana ve babasının geçimlerinin, sağlığında sigortalı tarafından sağlanıp sağlanmadığı, sigortalılar ile Kurumdan gelir veya aylık alanların geçindirmekle yükümlü bulundukları kimselerinin olup olmadığı ve bunların sağlık yardımlarına müstahak bulunup bulunmadıklarına ilişkin araştırmalar, sigortalı veya diğer hak sahiplerinin gelir veya aylık alma şartlarını taşıyıp taşımadıkları veya bu şartları taşımaya devam edip etmediklerine ilişkin araştırmalar ile gelir tespiti işlemleri sonucunda araştırma raporu düzenlenir. Bu tür raporlar için (Ek-7 Araştırma Raporu Şablonu) kullanılır.

Ancak, denetim konusunun özelliğine göre (örneğin hak sahipleri için yapılan araştırmalarda) örnekte yer alan rapor kapağında gerekli değişiklikler yapılabilir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Rapor türünün belirlenmesinde esas olan, denetim sürecinde asıl işlemin araştırmaya, belge ve bilgi toplamaya, ifade alınmasına dayalı olarak yapılmış olmasıdır.

3.6.2.4. Genel Tarama Raporu

Yukarıda sayılan rapor türlerinden birinin düzenlenmediği sektörel denetim-tarama gibi görevlerin sonucunda, örneği Ek-8'de yer alan Genel Tarama Raporu düzenlenir.

3.6.3. Raporların Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar

Genel tarama raporları dışında, inceleme, araştırma, durum tespiti çalışmaları ile diğer işlemler neticesinde, aşağıda belirtilen şekil esasları, bölümler, başlıklar ve içerikler doğrultusunda rapor düzenlenir.

Raporlar; "Kapak sayfası", "Giriş", "Yapılan Çalışmalar", "Tespit Edilen Hususlar ve Alınan İfadeler", "Değerlendirmeler" ve "Sonuç ve Kanaat" bölümlerinden oluşur.

Giriş: Bu bölümde kısaca, denetime konu işyerinin sicil numarası ve unvanı, işlem gördüğü ünite, kişilere ilişkin inceleme ve araştırmalarda ilgili kişinin kimlik bilgileri, denetim isteminin dayanağı, denetim isteyen birim ve denetim isteminin konusu yer alır. Giriş bölümünde yer alan ifadelerden, denetim sonucu elde edilmesi hedeflenen, cevabı istenen hususların ne olduğu açıkça anlaşılmalıdır.

Örnek: Alo 170 Hattından alınan ..... tarihli ve ..... numaralı başvuruya istinaden, ... Sosyal Güvenlik Merkezinde ..... sicil numarası ile ..... adına işlem gören işyerinde kayıt dışı çalışan olup olmadığının tespiti, denetimin konusunu teşkil etmektedir.

Yapılan Çalışmalar: Bu bölümde, denetimle ilgili yapılan çalışmalar (Kurum kayıtlarının incelendiği, yerel denetim yapıldığı, yasal kayıt ve belgelerin incelendiği, ifade alındığı, çevre soruşturması yapıldığı, yazışma yapıldığı vb.) tarihleriyle birlikte yer alır.

Örnek:

İnceleme konusu ile ilgili olarak;

Denetim gerekçesi ve ekleri incelenmiş,

İşveren, işyeri ve sigortalı bilgileri açısından Kurum kayıtları incelenmiş,

İşyerinde ..... tarihinde yerel denetim yapılmış ve ilgililerin ifadeleri alınmış,

İşyeri yasal kayıt ve belgeleri incelenmiş,

..... tarihinde başlanan denetim ..... tarihinde raporun tanzimi ile tamamlanmıştır.

Tespit Edilen Hususlar ve Alınan İfadeler: Bu bölümde, denetim süreci içinde yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen hususlara ve alınan ifadelere yer verilir. Bu başlık altında;

a) Kurum kayıtlarında tespit edilen hususlar:

1) Denetim gerekçesine ilişkin hususlar (denetim gerekçesi çıkarılmasına neden olan husus, denetimi isteyen birim, denetim gerekçesinin tarihine ve sayısına ilişkin bilgiler, denetim sonucu tespiti istenen hususların neler olduğu, varsa denetim gerekçesinin ekinde yer alan belgelere ilişkin bilgiler vb.)

2) Denetimi istenen işyeri/kişi ile ilgili hususlar (işyerinin işlem gördüğü birim, işyeri sicil numarası, adresi, işkolu, kanun kapsamına alınış ve varsa kanun kapsamından çıkış tarihi, sigortalı bildirimleri, hak sahibine ilişkin kimlik, sigortalılık ve hak sahipliği bilgileri, evlenme/boşanma tarihleri vb.)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

3) Sigortalıyla veya hakkında araştırma/inceleme/denetim yapılanlarla ilgili hususlar (sigortalının işe giriş ve işten ayrılış tarihleri, sigortalılık bildirimleri, Kurumdan talebi/iddiaları karşısında Kurum kayıtlarındaki durumu, Kurum kayıtlarından tespit edilen diğer hususlar vb.)

b) Yerel denetimde tespit edilen hususlar (işyerinde yapılan yerel denetimin tarihi, denetimin yapıldığı adres, Durum Tespit Tutanağına kaydedilen tespitler ve tutanağın seri-sıra numarası bilgileri vb.)

c) Kayıt ve belge incelemesinden tespit edilen hususlar (Kayıt ve belge istemi yazısına ilişkin bilgiler, kayıtların ibraz ve iade edilmesine ilişkin bilgiler, inceleme dönemi, kayıt inceleme tutanağında yer alan hususlar vb.)

d) Alınan ifadeler (denetimin konusuna bağlı olarak; işveren, sigortalı, bordro tanığı, diğer üçüncü kişilerin ana hatlarıyla özetlenmiş beyan ve ifadeleri, çevre soruşturmasından elde edilen bilgiler vb.)

e) Tespit edilen diğer hususlar (kişi, kurum veya kuruluşlardan alınan/ibraz edilen belgelerden elde edilen bilgiler, yukarıda sayılan tespitlerin dışında kalan diğer tüm tespitler)

yer alır.

Değerlendirmeler: Bu bölümde, denetim süreci içinde yapılan tespitler, elde edilen tüm belge, bilgi ve bulgular, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir, yorumlanır ve raporun sonuç bölümünde ortaya konulan önerilerin nedenleri ve dayanaklarına yer verilir.

Değerlendirmeler, "Kurum mevzuatı yönünden değerlendirme" ve varsa "Diğer mevzuat yönünden değerlendirme" şeklinde ayrı ayrı yapılır.

Kurum mevzuatı yönünden değerlendirmede:

a) İşyerinin tescil ve işverenlik niteliğinin değerlendirilmesi (ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte)

b) Çalışanların sigortalılık niteliklerinin değerlendirilmesi (ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte)

c) Prime esas kazanç tutarları ve prim belgeleri yönünden değerlendirme (ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte)

d) İdari para cezası yönünden değerlendirme (ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte)

e) Hak sahipliği niteliği yönünden değerlendirme (ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte)

f) Denetim konusu yönünden değerlendirme (ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte)

Diğer mevzuat yönünden değerlendirmede:

a) İş mevzuatı yönünden değerlendirme (ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte)

b) Vergi mevzuatı yönünden değerlendirme (ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte)

c) İlgili kamu kuruluşu mevzuatı yönünden değerlendirme (ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte)

başlıklarına yer verilir.

Yukarıda verilen başlıklardan, yalnızca denetim kapsamında yapılan tespitler için gerekli/ilgili olanlar kullanılır.

Değerlendirmeye esas olan mevzuat hükümlerinin güncel olmasına dikkat edilir; dolayısıyla kanaat oluşturulmasına ve işlem önerilmesine ilişkin olmayan mevzuat hükümleri

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

dayanak olarak bu bölümde yer almaz ve gereksiz mevzuat tekrarlarına düşmekten kaçınılır.

İşyeri kayıt ve belgeleri içinde yer almayan, ancak bir sureti (veya aslı) müşteki tarafından delil sayılmak üzere ibraz edilen ve işverenin reddetmesi, işyeri kayıtları ile doğrudan ilişkilendirilememesi veya her zaman ve herkes tarafından düzenlenebilir olması nedeniyle delil sayılmayan her türlü belgenin niçin delil kabul edilmediği bu bölümde açıklanır.

Sonuç ve Kanaat: Denetim sonucunda yerine getirilmesi istenen öneriler ve işlemler; mevzuat hükümleri ile birlikte (yalnızca ilgili mevzuat maddesinin numarası belirtilerek), kesin anlam taşıyan cümleler şeklinde ve maddeler halinde bu bölümde yer alır. Bu bölümde, uygulanacak olan cezai maddeler (örneğin 102 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendine istinaden gibi), yaptırımlar ve diğer kurumlara yapılacak bildirimler herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde belirtilir.

3.6.4. Raporların Düzenlenmesinde Şekle İlişkin Hususlar

Denetim raporları, "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığıyla düzenlenir ve bu Genelgede belirtilen başlıklar dışında başkaca bir başlık kullanılmaz.

Raporlar A4 (210x297 mm) kâğıt boyutuna uygun düzenlenir ve sayfanın üst ve sol kenarından 2,5 cm, alt ve sağ kenarından ise 2 cm boşluk bırakılır.

Rapor düzenlenirken; ana başlıklar arasında iki satır, ana başlıkların alt başlıkları arasında birer satır boşluk bırakılır.

Rapor kağıdının üstbilgi/altbilgi bölümlerinde yer alan ibareler, "Times New Roman" yazı tipi ve 11 karakter boyutu ile yazılır, çizgi kalınlığı ise 1 nk olarak kullanılır.

Kağıt ortamında düzenlendiği sürece, raporların her sayfası ve ek belgeler listesinde bulunan tüm ekler (rapor kapağı da dahil olmak üzere) mavi renkli mürekkeple mühürlendikten sonra imzalanır/paraflanır. Mühür izi, sayfanın altına sayfa ortalanarak basılır, son sayfadaki mühür izi ise ismin üst tarafına basılır.

Raporların elektronik ortamda düzenlenmeye başlanması ile birlikte raporlar elektronik imza ile imzalanır, rapor eklerine yukarıda belirtildiği şekilde mühür basılmaya devam edilir.

Raporlara, kapak sayfası hariç, her sayfanın sağ alt köşesinde, alt bilgi şeklinde ve toplam sayfa sayısını da gösterecek şekilde sayfa numarası verilir, sol alt köşesinde ise rapor sayısı belirtilir.

Raporlar, denetmenin refakatinde çalışan denetmen yardımcısı ile birlikte imzalanır. Denetmenin refakatinde birden fazla denetmen yardımcısının bulunması halinde, yalnızca ilgili rapora esas teşkil eden işlemlerde ilgisi bulunan denetmen yardımcısı veya yardımcıları ile birlikte imzalanır.

3.6.5. Rapor Ekleri ve Ek Belgeler Listesi

Rapora eklenen her türlü belge, konunun işleniş seyrine uygun olarak sıraya konulur ve her birine ayrı bir ek numarası verilir. Rakamla verilecek olan ek numaraları sayfanın sağ üstüne yazılır. Sayfa sayısı birden fazla olan veya ön ve arka yüzünde bilgi bulunan belgelerde her sayfaya aynı ek numarası, birbirleriyle ilişkilendirilerek (1/1, 1/2, 1/3 vb.) verilir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Rapor ekindeki tüm belgeler rapor türü ayırt edilmeksizin mühürlenir ve mührün yetkisiz kullanımı ihtimaline karşı paraflanır.

Rapora ek olarak konulacak her türlü belge, kopma ve rapordan ayrılma ihtimaline karşı sağlamlaştırılarak rapora eklenir.

Rapordan kolaylıkla ayrılabilecek ya da yırtılabilecek ekler, poşet dosya içine alınarak ağzı zımbalanır ve rapora ek yapılır.

Üzerine mühür basılma imkânı olmayan ekler zarf içine konulur.

A3 kâğıda basılan tablo vb. belgeler, A4 boyutuna gelecek şekilde katlanır ve ek numarası belge ön yüzüne işlenir.

Raporlara ek yapılan tüm belgeler için bir örneği ekte bulunan "Ek Belgeler Listesi" (EK-9 Ek Belgeler Listesi) düzenlenir ve son sayfasından sonra gelmek üzere rapora eklenir.

Ek belgeler listesinde, varsa belgeyi düzenleyen kurum ve biriminin adı, ilgili belgenin sayfa sayısı ve "asıl", "nüsha", "aslı gibi (onaylı nüsha)", "fotokopi ya da faks" olduğu belirtilir. Evrakı düzenleyen birim ya da şahıs, düzenleme tarihi ve numarası ya da evrakın türü vb. açılardan farklı mahiyetteki tüm belgeler farklı bir ek numarası ile belirtilerek ek belgeler listesine işlenir.

Ek belgeler listesinin sonunda, eklerin ait olduğu rapora ilişkin bilgiler ve toplam belge sayısı ile belgelerin toplam sayfa sayısı belirtilir.

Raporda değerlendirilmeyen belgeler ile değerlendirme ve/veya sonucu etkilemeyen belgeler ek yapılmaz.

3.6.6. Dosya Tipi

Klasörlerden oluşan raporlar için, evrak yüksekliği en fazla klasör mekanizmasının büküm noktasına (dar klasörlerde 3,5 cm, geniş klasörlerde 5,5 cm yüksekliğe) kadar gelecek şekilde ayarlanır. Bu yüksekliği aşan evrak için ayrı bir klasöre gereksinim duyulduğunda, yine aynı boyutta klasörler tercih edilir ve yeterli sayıda klasör kullanılır. Evrak yüksekliği, klasörlere eşit şekilde paylaştırılır.

Plastik telli dosya tercih edildiği takdirde, dosyanın kapak kısmının rapor ve eklerinin üzerini tamamen kapatmasına dikkat edilir.

Klasör ve plastik telli dosya dışında herhangi bir dosya tipi kullanılmaz.

Rapor klasörleri için kurumsal kimlik kılavuzuna uygun (EK-10 Rapor Sırtlığı) dosya sırtlıkları kullanılır.

3.6.7. Ara Raporlar ve Ek Raporlar

Denetim sürecinin tamamlanmadığı ancak Kurum kayıpları ile işveren, sigortalı veya üçüncü kişilerin hak kayıplarının söz konusu olabileceği hallerde, elde edilen belge, bulgu veya bilgiler yeterli ise, denetim süreci tamamlanıp nihai rapor düzenleninceye kadar, ara rapor düzenlenmesi mümkündür.

Ek rapor ise, daha önce hakkında düzenlenmiş ve ilgili birimlere intikal ettirilmiş bir denetim raporu bulunan denetim gerekçeleri ile ilgili olarak yeni veya ek nitelikte belge, bilgi ve bulgu ortaya çıkması yahut sunulması, ilk rapordaki çelişkilerin giderilmesi vb. nedenlerle konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği hallerde düzenlenir.

Ara ve ek raporlar, rapor kapağında ilgili bölüm işaretlenerek düzenlenir ve diğer hususlarda asıl raporun tabi olduğu şekil, usul ve esaslara tabidir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Ara ve ek raporlar, asıl rapor ile birlikte muhafaza edilir.

Tanzim edilen raporda anlaşılamayan veya açıklanmaya muhtaç hususların varlığı gerekçesiyle ilgili birimlerden talepte bulunulan durumlarda, ek rapor düzenlenmesi söz konusu değilse, ilgili birime komisyon onayından geçirilecek bir yazı ile cevap verilir ve söz konusu yazı, rapor ile birlikte muhafaza edilir.

3.6.8. Raporlara İlişkin Diğer Hususlar

Denetim gerekçesi hakkında gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra somut ve kesin delillere dayanacak şekilde bir kanaate ulaşılması mümkün olduğunda, tespitleri etkileyecek eksik bir işlem yapılmamış olmak kaydıyla, denetimin tespit, inceleme ve araştırma süreci sona erdirilip rapor tanzimi aşamasına geçilebilir.

Düzenlenen denetim raporları, tanzim tarihinden itibaren en geç 2 iş günü içinde rapor okuma komisyonuna intikal ettirilir.

Yapılan çalışmalar sonucunda herhangi bir ünite/servis ile ilişkilendirilemeyen ve hakkında yapılacak bir işlem olmadığı tespit edilen raporlar, Hıfz Edilecek Rapor Üst Yazısı örneğine uygun olarak düzenlenecek yazı ekinde muhafaza edilir.

Denetim raporları ve rapor tanzim edilmeksizin sonuçlandırılan denetim gerekçelerine ilişkin yazışmalardan fiziki ortamda da gönderilmesi gerekenler iki nüsha düzenlenir, asılları ilgili üniteye gönderilir, diğer nüsha sosyal güvenlik denetmeninin bağlı olduğu ünitede bulundurulur. Fiziki ortamda gönderilmesi gerekmeyenler ise tek nüsha olarak düzenlenir ve DYS esaslarına uygun olarak ilgili üniteye/servise gönderilir. Bunların fiziki suretleri sorumlu denetmen tarafından, rapor numarası sırasına göre klase edilmek suretiyle muhafaza edilir, rapor tanzim edilmeksizin sonuçlandırılan denetim gerekçelerine ilişkin yazışmalar ise, raporların arasında, uygun tarih sırası izlenerek saklanır.

Rapor ve eklerinin DYS ortamında gönderilebilmesi için denetmenlerin çalıştığı ünitelerde yeterli sayıda tarayıcı v.b teknik malzemelerin olmaması halinde raporlar fiziki ortamda gönderilecek raporlar hakkındaki işlemlere tabidir.

Her yılın ilk ayında, bir önceki yılda düzenlenen raporlar ile rapor düzenlenmeden sonuçlandırılan denetim gerekçelerine ilişkin yazışmalar, denetmen/denetmen yardımcısı isim sırasına göre ve rapor sıralaması kontrol edilerek ünite arşivine gönderilir.

3.6.9. Denetim Raporlarının İstenmesi

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümlerine göre denetim raporlarının ilgililer tarafından talep edilmesi halinde, söz konusu raporlar;

a) Gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra,

b) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olmayacak şekilde gerekli silme/temizleme işlemi yapıldıktan sonra,

c) Özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi ve belgeler varsa bunlar gizlendikten/temizlendikten sonra,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

d) Birden fazla kişi ya da kuruluşu ilgilendiren raporların sadece bilgi edinme talebinde bulunan kişi ya da kuruluşu ilgilendiren bölüm/bölümleri ayıklandıktan sonra

ve ancak ilgili kişiye verilebilir.

Bu talepler, raporun ilgili olduğu ünite/servis tarafından değerlendirilir ve denetim süreci içinde ifadesi alınan kişilere ilişkin gizliliğin korunması, taraflar veya ilgililer arasında yeni bir husumet yaratılmaması vb. hususlar da dikkate alınarak, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında başvuranın yeterli bilgi edinmesini de sağlayacak şekilde, gerekli ayıklama işlemleri yapıldıktan sonra raporun bir sureti talep eden ilgili kişiye verilir.

Denetim raporlarının, görülmekte olan davalar nedeniyle mahkemelerce istenmesi halinde, rapor ve ekleri, herhangi bir ayıklama/temizleme/gizleme işlemi yapılmadan, raporun ilgili olduğu ünite/servis tarafından ilgili mahkemeye ivedilikle gönderilir. Raporların ilgili mahkemelere gönderilmesine ilişkin görev ve sorumluluk, rapora istinaden işlem yapan üniteye/servise aittir.

4. ÇALIŞMA ALANI VE İDARİ İŞLEMLERE İLİŞKİN HUSUSLAR

4.1. Çalışma Yerleri ve Personel İşlemleri

Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin 32 nci maddesine göre; büyükşehir belediyesi bulunan illerde il müdürü, denetmenlerin ve denetmen yardımcılarının görev alanına giren konular ile söz konusu personelin idari ve özlük hakları konusundaki işlemlerinde kendine ait görev, yetki ve sorumluluklarını, yetki devri yoluyla bir il müdür yardımcısına veya denetmen ve denetmen yardımcılarının sosyal güvenlik merkez müdürlüğü bünyesinde çalıştıkları hallerde merkez müdürüne devredebilir. Diğer illerde bu yetki sadece il müdür yardımcısına devredilebilir. Bu çerçevede ünite amiri, il müdürlüklerinde görev yapan denetmen ve denetmen yardımcıları için il müdürü veya bu konuda yetki vereceği il müdür yardımcısı, merkez müdürlüğünde görev yapan denetmen ve denetmen yardımcıları için merkez müdürüdür.

Sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcıları sorumlu denetmenin koordinesinde çalışırlar; Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin 32 nci maddesi doğrultusunda, başka bir servisin iş ve işlemlerinde, geçici bir süre için dahi görevlendirilmez ve çalıştırılamazlar.

Sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcılarının mesai takibi, ünitede uygulanan mesai takibi yöntemi ile yapılır. Denetim nedeniyle Kurum dışında bulunulan günlerde salt mesai saati sonunda mesai takibi (kart okutulması, imza atılması vb.) için Kuruma dönüş yapılması zorunlu değildir. Denetim için Kuruma gelinmeden denetime çıkılacağı durumlarda, en az bir gün önceden ünite amirine veya yetki verilmesi halinde sorumlu denetmene yazılı bilgi verilmek kaydıyla (e-posta ile de bilgi verilebilir) mesai saati başı ve sonu için ayrıca mesai takibi yapılmaz. Mesai saatleri içinde denetmen veya denetmen yardımcılarının saatlik izinleri ünite amiri veya yetki verilmesi halinde sorumlu denetmen tarafından verilir.

Görevlerinin gereği yanlarına işveren ve sigortalıların geleceği ve belirli bir süre kalacakları hususu ile denetim işlerinin niteliği göz önünde bulundurularak, denetmenler ve denetmen yardımcılarına Kurumu temsile ve denetim mekanizmasına uygun bir çalışma ortamı ve tefrişatı sağlanır. Ayrıca çalışma masası, koltuk, dış aramalara açık telefon, faks,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası, denetim çantası ile diğer demirbaş ve kırtasiye talepleri ünitece temin edilir.

Mesai günleri içerisinde yapılacak denetimlerin mesai saatleri sonrasına sarkması, ihbar ve şikayete konu sigortasızlık tespitlerinin ancak mesai saatleri ve günleri dışında tespitinin yapılmasının mümkün olması gibi durumlarda, denetmen ve denetmen yardımcısının denetim yapmasını kolaylaştıracak araç ve diğer benzeri ekipmanların ünitece sağlanması gereklidir.

Denetim süreci içinde işyeri/işveren/sigortalı dosyasında yer alan belgelere ihtiyaç duyulması halinde; aynı ünite içinde bulunan dosyaların arşivden alınması ve iade edilmesi, arşiv işlemlerine ilişkin talimatlar doğrultusunda ve yardımcı personel tarafından yerine getirilir. Farklı ünitelerde bulunan dosyalar için ise, yazışma yolu ile dosya veya içeriğinin (özellikle gerek duyulan belgeler varsa, bunlar da belirtilmek suretiyle) onaylı bir kopyasının gönderilmesi istenir. Farklı ünitelerde bulunan dosyalar istendiğinde hiçbir surette dosyasının aslı gönderilmez.

Sosyal güvenlik denetmenlerine ve denetmen yardımcılarına tevdi edilen denetim gerekçelerinin birer görev emri olması nedeniyle, taşıt görev emri düzenlenmesi dışında, göreve çıkma hususunda başkaca bir görevlendirmeye gerek bulunmamaktadır.

4.2. Seyahat Esasları

Sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcılarının denetim görevi ile ilgili seyahat ve konaklamalarında 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

Yıl içinde sosyal güvenlik denetmenleri ve denetmen yardımcılarının başka bir ildeki ünitede geçici görevlendirilmeleri durumunda söz konusu geçici görevlendirmeye ilişkin seyahatte ve ilgili ünitede geçirdikleri yahut başka bir üniteye geçici olarak görevlendirildikleri durumlarda, gün sayıları bakımından aralarında eşitlik sağlanmasına özen gösterilir.

Aynı il sınırları içinde seyahat gerektiren bir denetim talebinin gereğinin yapılamaması ve işin tamamlanması için o bölgeye tekrar gidilmesinin gerektiği hallerde yeniden seyahat yapılması veya o bölgede konaklanması mümkündür.

Ünitede bulunan Kurum araçlarının kullanımı, sosyal güvenlik denetmenlerinin ve denetmen yardımcılarının bu araçları denetim için kullanmalarını zorlaştırmayacak ya da engellenmeyecek şekilde planlanır. Özellikle denetim için tahsis edilen araçların amacı dışında kullanılmamasına özen gösterilir.

4.3. Kimlik Belgesi, Mühür ve Diğer Demirbaşlar

Denetmen ve yetkili denetmen yardımcılarına, müteselsil sıra numarası taşıyan resmi mühür, ayrıca araştırma, inceleme, denetim, tarama ve tespit yapma görev ve yetkisi verildiğini gösterir onaylı ve fotoğraflı kimlik belgesi verilir.

Görevlerinden emeklilik, istifa, başka kuruma nakil gibi nedenlerle ayrılan denetmen ve denetmen yardımcıları mühür ve kimlik belgeleri ile zimmetlerinde bulunan masaüstü, dizüstü veya tablet bilgisayar ve diğer demirbaşları ilgili birime iade etmek zorundadır. Alınan kimlik belgeleri iptal edilmek üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

Görevinden askerlik, doğum vb. nedenlerle aylıksız izinli sayılmak suretiyle ayrılan veya başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilen denetmen ve denetmen yardımcılarının mühür ve kimlik belgeleri ilgili birimde muhafaza edilir ve aylıksız izin veya geçici görevlendirme sonunda kendilerine iade edilir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Kurumun başka bir ünitesine sürekli veya geçici bir görevle atananların mührü ve kimlik belgesi ile zimmetlerinde bulunan dizüstü veya tablet bilgisayarlar geri alınmaz, ilgili tarafından yeni görev yerinde kullanılmak üzere birlikte götürülür. Bu durumda, mühürler ile dizüstü veya tablet bilgisayarlar eski ünitenin demirbaş kaydından düşülüp, yeni ünitenin demirbaş kaydına alınır.

Denetmen ve denetmen yardımcıları kendilerine zimmetlenen mühür ve mühür beratları ile kimlik belgelerinin muhafazasından bizzat sorumludur.

4.4. Aylık Çalışma Cetvelleri

Ay içinde yapılan işleri gösteren Aylık Çalışma Cetveli, sosyal güvenlik denetmeni ve denetmen yardımcısı tarafından Denetmen Uygulaması üzerinden alınır. Bu cetvel, ünite amiri tarafından onaylandıktan sonra sorumlu denetmen tarafından saklanır.

4.5. Yazışma Esasları

Sosyal güvenlik denetmenleri ve yetkili denetmen yardımcıları, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak Cumhurbaşkanlığına, bakanlıkların merkez teşkilatı ile yurt dışı kuruluşlarına, adli makamlara, mülki idare amirlerinin makamlarına ve yabancı ülkelere yönelik olarak yetkili amir imzasıyla yazışma yapılır.

5. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29.01.2013 tarihinde yayımlanan 2013/5 sayılı Sosyal Güvenlik Denetmenleri Standartları Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır; denetim teknikleri ile inceleme, araştırma, denetim ve tespit usul ve esasları hakkında ise Sosyal Güvenlik Denetmenleri Çalışma Talimatına göre işlem yapılır.

İsmail YILMAZ
Kurum Başkanı V.

EKLER:
Ek-1 Şikayet Dilekçesi
Ek-2 İhbar Dilekçesi
Ek-3 Rapor Havalesi Üst Yazısı
Ek-4 Rapor İhtilaf Tutanağı
Ek-5 Durum Tespit Raporu Şablonu
Ek-6 İnceleme Raporu Şablonu
Ek-7 Araştırma Raporu Şablonu
Ek-8 Genel Tarama Raporu Şablonu
Ek-9 Ek Belgeler Listesi Şablonu
Ek-10 Rapor Klasör Sırtlığı
Ek-11 Hıfz Edilecek Rapor Üst Yazısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DAĞITIM:

Gereği:	Bilgi:
Merkez ve Taşra Teşkilatına	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara
Telefon No: (0312) 458 71 40 Faks No: (0312) 431 73 19
E-Posta: kadimdaire@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr

Bilgi için: Fatma HACIOGLU
Sosyal Güvenlik Denetmeni
Telefon No: (0312) 458 71 40

EK-1

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
ŞİKAYET DİLEKÇESİ

ŞİKAYETÇİNİN

T.C Kimlik Numarası : ……

Adı Soyadı : ……

Adresi : ……

Telefonu : ……

ŞİKAYET EDİLEN İŞYERİNİN

Unvanı : ……

Adresi : ……

……

Telefonu: ( ) ……

İşyerinde Çalıştığınız Döneme Ait Çalışmanızı İspatlayıcı Resmi Nitelikte Belge Var mı ?

EVET ☐ HAYIR ☐

Evet ise Belgelerinizin Neler Olduğunu Açıklayınız :

1) ……

2) ……

3) ……

Yapılacak İncelemede İsminizin Açıklanmasında Sakınca Var mı ? : EVET ☐ HAYIR ☐

İşyerinde Çalışmaya Devam Ediyor musunuz? EVET ☐ HAYIR ☐

Şikayete Konu İşyerinde Sigortasız Çalıştığınız Dönem : …… / ……

Şikayetin Konusu: ……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

ADI SOYADI

TARİH-İMZA

EKLER:

Ek-1 ……

Ek-2 ……

EK-2

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İHBAR DİLEKÇESİ

BAŞVURU SAHİBİNİN

T.C Kimlik Numarası : ……..

Adı Soyadı : ……

Adresi : ……

Telefonu : ……

İHBAR KONUSU İŞYERİ/İŞVEREN İSE

UNVANI:……..……

İHBAR KONUSU SİGORTALI VEYA HAKSAHİPLERİ İSE

ADI SOYADI : ……

İHBAR EDİLENİN ADRESİ: ……

……

İHBAR EDİLENİN TELEFONU ( ) ……

İHBAR EDİLEN HUSUSLAR: ……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

ADI SOYADI

TARİH-İMZA

EKLER:

Ek-1 ……..

Ek-2 ……

EK-3

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Sayı :
Konu : Denetmen raporu

MÜDÜRİYET MAKAMINA

İlgi : …….. Sosyal Güvenlik Merkezinin/…….Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün …… tarihli, …….. sayılı yazısı

…./…./…… tarih, …..sayılı görev emri gereği yapılan inceleme/araştırma/durum tespitine (yalnızca uygun olan yazılır) istinaden Sosyal Güvenlik Denetmeni/Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı (yalnızca uygun olan yazılır) …….. …… tarafından tanzim edilen ve komisyonumuzca uygun görülen yazımız ekindeki …..….. sayılı raporun gereği yapılmak üzere …..…… (servisine/üniteye) havale edilmesini olurlarınıza;

Arz ederim.

İmza
Rapor Okuma Komisyon Üyesi Adı Soyadı
Unvanı

OLUR
…../…../…...

….
Ünite Amiri

Adres :
Telefon :
Fax :
e-posta:
Web :

EK-4

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
…… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

RAPOR İHTİLAF TUTANAĞI

Raporu Düzenleyen	Rapor Tarihi	Rapor Sayısı	Raporun Konusu

Komisyon Üyesinin Görüşü:

Adı Soyadı
İmzası

Raporu Düzenleyen Denetmen/Denetmen Yardımcısının Görüşü:

Adı Soyadı
İmzası

Ünite Amirinin Kararı:

Adı Soyadı
İmzası

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

DURUM TESPİT RAPORU

Raporu Düzenleyenin Adı, Soyadı ve Unvanı	
Görev Emrinin Tarihi/Sayısı	
Görev Emrinin Zimmet Tarihi	
Raporun Tarihi/Sayısı	
Raporun Konusu	
İşverenin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı	
İşyerinin Adresi	
İşverenin Adresi	
İşyeri Sicil No	
Yapılan İşin Konusu	
İnceleme Dönemi	
Bu rapor görevle ilgili (ARA……) / (SON……) / (EK……) Rapordur.	

1) GİRİŞ

2) YAPILAN ÇALIŞMALAR

3) TESPİT EDİLEN HUSUSLAR VE ALINAN İFADELER

4) DEĞERLENDİRMELER

5) SONUÇ VE KANAAT

Ad ve Soyadı
Unvan

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İNCELEME RAPORU

Raporu Düzenleyenin Adı, Soyadı ve Unvanı	
Görev Emrinin Tarihi/Sayısı	
Görev Emrinin Zimmet Tarihi	
Raporun Tarihi/Sayısı	
Raporun Konusu	
İşverenin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı	
İşyerinin Adresi	
İşverenin Adresi	
İşyeri Sicil No	
Yapılan İşin Konusu	
İnceleme Dönemi	
Bu rapor görevle ilgili (ARA……) / (SON……) / (EK……) Rapordur.	

1) GİRİŞ

2) YAPILAN ÇALIŞMALAR

3) TESPİT EDİLEN HUSUSLAR VE ALINAN İFADELER

4) DEĞERLENDİRMELER

5) SONUÇ VE KANAAT

Sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Ad ve Soyadı
Unvan

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

ARAŞTIRMA RAPORU

Raporu Düzenleyenin Adı, Soyadı ve Unvanı	
Görev Emrinin Tarihi/Sayısı	
Görev Emrinin Zimmet Tarihi	
Raporun Tarihi/Sayısı	
Raporun Konusu	
İşverenin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı	
İşyerinin Adresi	
İşverenin Adresi	
İşyeri Sicil No	
Yapılan İşin Konusu	
İnceleme Dönemi	
Bu rapor görevle ilgili (ARA……) / (SON……) / (EK……) Rapordur.	

1) GİRİŞ

2) YAPILAN ÇALIŞMALAR

3) TESPİT EDİLEN HUSUSLAR VE ALINAN İFADELER

4) DEĞERLENDİRMELER

5) SONUÇ VE KANAAT

Sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Ad ve Soyadı
Unvan

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…… İl Müdürlüğü

EK-8

Rapor Sayısı : …….. Tarihi:……

GENEL TARAMA RAPORU

Denetimi Yapan
Denetmen/Denetmen Yrd. :
Görev Emrinin Tarihi/Sayısı :
Görev Emrinin Zimmet Tarihi :
İşyerinin Bağlı Bulunduğu Ünite :
İşyeri Sicil No :
İşveren TCKN/VKN :
İşverenin Adı Soyadı veya İşyerinin
Unvanı :

(…… Sosyal Güvenlik Merkezine)
(……..….. Servisine)

İşyerinde ……. tarihinde yapılan denetim sonucunda düzenlenen tutanak ekte gönderilmiştir.

Tutanağa göre;

A- İşyerinin 5510 sayılı Yasa uyarınca tescili yapılmadığından, …./…./…. tarihinden geçerli olarak Yasa kapsamına alınmasının,

B- Tescilsiz çalıştırıldığı saptanan ve ekli tutanakta isimi yer alan **….** adet sigortalının tescilinin sağlanmasının,

Ayrıca 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin;

1- İşyeri Bildirgesinin verilmemesi nedeniyle …… bendi gereğince,

2-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin verilmemesi nedeniyle her bir sigortalı için…….. bendi gereğince,

3- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmemesi nedeniyle ……..……. bendi gereğince (Kurum kayıtlarıyla karşılaştırılmak suretiyle),

İdari para cezasının uygulanmasının,

C- Diğer Hususlar;

gerektiği kanısına varılmıştır.

Denetmen/Denetmen Yrd.

Ekler **:** 1-İşyeri Durum Tespit Tutanağı

EK BELGELER LİSTESİ

Ek No:	Sayfa Adedi	Asıl	Nüsha	Fotokopi	Evrakın Mahiyeti

…/…/… tarih ve ….. sayılı raporun asıl nüshasındaki belgelere göre düzenlenen bu ek belgeler listesinde, (…) numaraları altında toplam (…) sayfadan ibaret belgeler belirtilmiştir.

Ad ve Soyadı
Unvan

Adı Soyadı/ Unvanı	
Raporun Tarih/ Sayısı	
Toplam Klasör Adedi /Klasör No.	
Asıl Nüsha /II. Nüsha	

Adı Soyadı/Unvanı	
Raporun Tarihi /Sayısı	
Nüsha/Toplam Klasör Adedi /Klasör No.	

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Sayı :
Konu :

MÜDÜRİYET MAKAMINA

İlgi: …….. Sosyal Güvenlik Merkezinin/…….Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün …… tarihli, …….. sayılı yazısı

…./…./…… tarih, ….. sayılı görev emri gereği yapılan inceleme/araştırma/durum tespitine (yalnızca uygun olan yazılır) istinaden Sosyal Güvenlik Denetmeni/Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı (yalnızca uygun olan yazılır) …… tarafından tanzim edilen, komisyonumuzca uygun görülen, yapılan inceleme sonucunda herhangi bir ünite/servis ile ilişkilendirilemeyen ve hakkında yapılacak bir işlem olmadığı tespit edilen ……... sayılı raporun Sosyal Güvenlik Denetmenliği Servisinde hıfz edilmesi hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.

İmza
Rapor Okuma Komisyon Üyesi Adı Soyadı
Unvanı

OLUR
../../20…...

…….

Ünite Amiri

Adres :
Telefon :
Fax :
e-posta:
Web :